MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE FACATATIVÁ

MANUAL DE CONVIVENCIA
PERIODO 2023-2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES. FACATATIVÁ.
Conformado por las Sedes Colegio Nacional Emilio Cifuentes y el Centro Educativo la Concepción.
SURSUM: Siempre arriba siempre adelante.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

N° 1117 del 08 de octubre de 2010 y 0996 del 25 de julio de 2023 (Jornada Única)

DANE 225269000688

Nit: 860029158-1

Teléfono: 3175739582 – 3112620838
Correo: emiliocifuentes@sedfacatativa.gov.co
Calle 1ª No. 11-20

"Lleva el Emilio en tu corazón"

RESOLUCIÓN No. 47
(Noviembre 30 de 2023)

Por la cual se adoptan y reforman algunos apartes el MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, para la vigencia 2024-2025.

El Rector, como representante legal de la comunidad educativa y el Consejo Directivo como instancia superior de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES, en uso de sus atribuciones legales y

CONSIDERANDO:

1. Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a la ley de manera inexcusable, ineludible e inaplazable. Igualmente, de manera estricta en lo referente a las normas, leyes, decretos, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y los acuerdos Internacionales de protección de la Infancia.

2. Que se debe dotar a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES de Facatativá, de un Instrumento legal que contemple los criterios de convivencia pertinentes a la filosofía de la Institución: principios de dignidad, respeto a sus semejantes y al bien ajeno, responsabilidad e identidad, disciplina y fomento de los principios espirituales y de autoestima.

3. Que los estudiantes, Padres de Familia y Docentes deben tomar conciencia de su responsabilidad a la hora de contribuir con el desarrollo eficaz de los objetivos de nuestra Institución.

4. Que la institución debe procurar el bienestar de los estudiantes protegiendo su integridad, dignidad, sano desarrollo y su comportamiento ejemplar en comunidad. Igualmente, velar por el cumplimiento en el área educativa y cognitiva curricular de su formación integral.

5. Que se debe buscar el cumplimiento de los fines y objetivos educativos, curriculares, sociales, democráticos y axiológicos consignados en el P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional). Dando cumplimiento al Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115 de 1994, compilado en el decreto 1075 de 2015.

6. Que el Contenido del presente Manual de Convivencia, es fruto de la concertación democrática entre los representantes de toda la Comunidad Educativa y avalado por el Consejo Directivo, según acta No. 9 del 3 de noviembre de 2023.

Por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE:

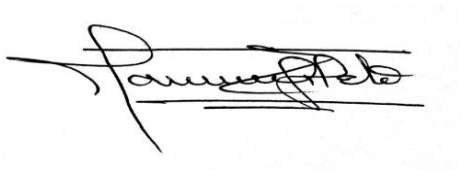
1. Adoptar el presente Manual de Convivencia para la Comunidad educativa de la Institución Emilio Cifuentes de Facatativá, durante el período 2023 - 2025.

2. Revisar periódicamente el Manual de Convivencia, para efectuar los ajustes necesarios, cambios, adiciones y reformas pertinentes para darle estricto cumplimiento, acato y obediencia a la jurisprudencia vigente y los decretos de articulación educativa.

3. El presente Manual de Convivencia rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Facatativá - Cundinamarca el 30 de noviembre de 2023

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MANUEL ANTONIO MELO YEPES
Rector

MARCO LEGAL

Legislación Internacional

El Estado colombiano adopta desde los bloques de constitucionalidad y de convencionalidad los tratados internacionales como base de la legislación interna, por lo que no se puede desconocer su aplicación. Por tal motivo, es importante su armonización con la normativa interna de la institución.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, contiene treinta derechos y libertades las cuales son las garantías mínimas que tiene todo ser humano, con el fin de dar igualdad y dignidad. De igual forma, la Convención Americana de los Derechos Humanos, vigente desde 1978, establece los deberes de los Estados con todas las personas.

Así mismo, La Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño de 1959, constituye los principios básicos para la protección legal de los(as) niños(as).

Legislación Nacional

La Constitución Política de Colombia, reconoce el derecho fundamental a la educación y los derechos de los niños como primordiales para el Estado. Así mismo, dispone que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y a su intimidad personal y familiar. En virtud de los principios de legalidad y de seguridad jurídica se hace necesario exponer las leyes y normas en las que este Manual de Convivencia esta fundado, así:

Nombre	Objeto
Ley 16 de 1972	Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ley 12 de 1991	Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los derechos del Niño.
Ley 115 de 1994	Por medio de la cual se regula el servicio público de educación y se obliga a los establecimientos educativos a tener un manual de convivencia.
Ley 704 de 2001	Por medio de la cual se aprueba “El Convenio 182 sobre la prohibición de formas de trabajo infantil” expedido por la OIT” y asegura la educación básica gratuita a los niños librados de trabajo infantil.
Ley 715 de 2001	Por la cual se dictan normas en materia de recursos para la prestación de servicios de salud y educación. Se fijan las competencias para regular la educación y los deberes de los rectores en las instituciones educativas. Así mismo, se establece el régimen de contratación de las instituciones.
Decreto 2287 de 2003	Por el cual se reglamenta el uso del Carné de Salud Infantil como requisito de ingreso a los establecimientos educativos y de bienestar.
Decreto 1286 de 2005	Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados y se adoptan otras disposiciones.
Ley 1098 de 2006	Por la cual se expide el código de infancia y adolescencia.

Nombre	Objeto
Ley 1257 de 2008	Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Así mismo, establece las medidas educativas que deben acoger las instituciones en dichos temas.
Ley 1620 de 2013	Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Ley 1732 de 2014	Por medio de la cual se establece la cátedra para la paz en las instituciones educativas del país.
Decreto 1075 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Educación
Decreto 2383 de 2015	Por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Decreto 1421 de 2017	Por la cual se reglamenta la educación inclusiva y la atención educativa a la población con discapacidad.
Ley 1878 de 2018	Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006.
Ley 2137 de 2021	Por la cual se crea el sistema nacional de alertas tempranas para la prevención de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, se modifica la Ley 1146 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
Ley 2170 de 2021	Por la cual se autoriza el uso de dispositivos móviles en entornos escolares.

Marco Jurisprudencial

Corporación	Número	Consideraciones
Corte Constitucional	T-859 de 2002	Se plantea que el Manual de Convivencia tiene la característica de ser tripartito, es decir, que su naturaleza jurídica es la de un contrato de adhesión, representa las reglas mínimas de la comunidad educativa y garantiza la participación y el pluralismo.
Corte Constitucional	T-839 de 2007	El reglamento no puede contener elementos, normas o principios que estén en contra de la Constitución.
Corte Constitucional	T-351 de 2008	Se plantea en qué casos se afecta el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad frente a las prohibiciones del corte de cabello.

Corporación	Número	Consideraciones
Corte Constitucional	T-789 de 2013	Revisión sobre el límite de la autonomía de los colegios para definir la estética de los estudiantes.
Corte Constitucional	T-478 de 2015	Implementación del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) y la necesidad de actualizar los Manuales de Convivencia Escolar
Corte Constitucional	T-349 de 2016	Plantea que el libre desarrollo de la personalidad implica la no imposición de patrones estéticos restrictivos y excluyentes.

VISIÓN INSTITUCIONAL

En el año 2026 la Institución Educativa Municipal Emilio Cifuentes será reconocida entre las mejores instituciones oficiales del país, por su alto desempeño académico y la formación de ciudadanos integrales comprometidos con el medio ambiente, la sociedad y el desarrollo humano.

MISIÓN INSTITUCIONAL

La Institución Educativa Municipal Emilio Cifuentes orienta el proceso de enseñanza aprendizaje a través de ambientes pedagógicos, lúdicos y científicos, que promueven en los estudiantes una actitud crítica, responsable y espiritual. Este es un trabajo corresponsable entre padres de familia, docentes y directivos quienes asumen el compromiso de formar ciudadanos integrales, competentes y aptos para desarrollar su proyecto de vida y liderar un mundo globalizado, competitivo y cambiante.

HORIZONTE INSTITUCIONAL

El PEI de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES, Facatativá, está basado en los siguientes principios:

1. Formación curricular y cognitiva orientada a la promoción del pensamiento crítico de los estudiantes.
2. Construcción de un proyecto de vida basado en valores y competencias.
3. Compromiso social y liderazgo.
4. Formación para la excelencia académica y personal.
5. Promoción de actitudes culturales y científicas.

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN

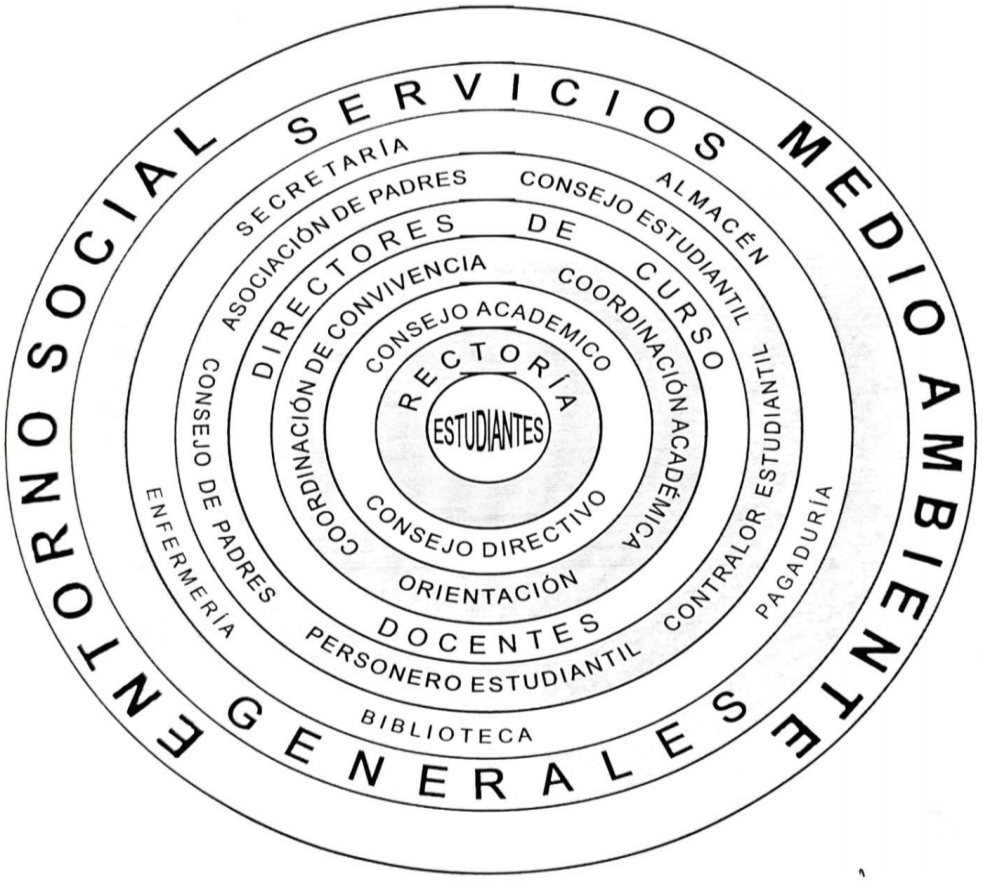
La comunidad Emilista fundamenta su proceso en la formación de un estudiante competente que domine la teoría y la práctica en disciplinas científicas, tecnológicas y humanas, a partir de los principios consagrados en la misión institucional. La filosofía institucional se enmarca en tres dimensiones: “educar, formar y acompañar”, con el objetivo de orientar el futuro profesional de los educandos, en coherencia con la meta planteada en la visión institucional.

PERFIL DEL ESTUDIANTE EMILISTA.

La Institución pretende entregar a la sociedad estudiantes:

- Atentos y conocedores de los avances científicos y tecnológicos en un contexto global que mejoren su calidad de vida.
- Protectores de los recursos naturales y del medio ambiente.
- Líderes en potencia, que ayuden a solucionar las problemáticas sociales actuales.
- Con sentido de pertenencia por la Institución.
- Con sentido comunitario y solidario.
- Con capacidad de entendimiento, disertación y análisis.
- Con sentido crítico y creativo en todas las áreas del saber humano.
- Poseedores de valores éticos, morales, culturales y religiosos.
- Con espíritu científico, tecnológico e investigativo.
- Con tendencia a la autoformación, como un signo distintivo de madurez personal.
- Íntegros y racionales.
- Con hábitos de honradez, puntualidad, organización y colaboración.
- Responsables, honestos y respetuosos.
- Con una alta autoestima y respeto por los derechos de los demás.
- Comprometidos con el deporte y el arte.

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN



CAPÍTULO I

PROCESO DE INSCRIPCIÓN, DIÁLOGO Y APROPIACIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS

ARTÍCULO 1: Nuestro colegio es de carácter oficial, es decir que, atendiendo a la ley y a los decretos reglamentarios, ofrece una propuesta educativa pública generada, en primer lugar, por el Ministerio de Educación y, en segundo lugar, por la reglamentación que para ello destina la Secretaría de Educación. Esta es asumida (por asentimiento personal) por aquellos que se vinculan a él a través de la matrícula. De igual forma recordando las instancias de la corte constitucional que a ese respecto se pronuncian: ***SC- 555/94, ST- 519/92), (ST- 316/94). (VER ANEXO).***

ARTÍCULO 2: PROCESO DE INSCRIPCIÓN, DIÁLOGO Y APROPIACIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS

1- Tener la edad requerida (grado Preescolar máximo 5 años o cumplirlos al 31 de mayo del presente año, primero primaria 6 años y sexto hasta 12 años).
2- Conocer, estar de acuerdo, identificarse y cumplir con las normas del Manual de Convivencia.
3- Adquirir, diligenciar y devolver el formulario de inscripción en la fecha indicada.
4- Presentar junto con el formulario de inscripción los siguientes documentos:
- Certificado de comportamiento u observador, para todos.
- Para Preescolar: registro civil original.
- Para primaria: boletín final y registro civil original.
- Para Bachillerato y Media: último boletín y certificados de 5 primaria, en adelante.

5- Llevar a cabo el diálogo, concertación y aplicar las pruebas de conocimientos previos.
6- Si el estudiante es admitido, solicitar la orden de matrícula en la fecha establecida (de lo contrario perderá el cupo).
7- Efectuar los aportes establecidos por la institución y permitidos por la ley como los proyectos que se encuentran establecidos en el PEI, asociación de padres y aprobados por asamblea general (diseñados para mantener la calidad educativa, y el bienestar de los estudiantes). Para los grados once cancelar la cuota del PREICFES, determinada por la Asociación y para los grados de segundo a once cancelar martes de prueba y simulacros.
8- Presentar la documentación requerida en el momento de firmar la matrícula.
9- Adquirir el seguro de accidentes. (Artículo 100, ley 115/94)
10-Presentar el retiro del SIMAT si viene de otra institución.

PARÁGRAFO 1: De acuerdo con el artículo 96 de la ley 115, el estudiante reprobado se admitirá como REPITENTE una sola vez, siempre y cuando haya cumplido con todo lo estipulado en el Manual de Convivencia, si hay disponibilidad de cupos.

PARÁGRAFO 2: La institución no admite estudiantes de otros colegios que se les haya cancelado matrícula, negado el cupo por pérdida del año, mal comportamiento o en edad extraescolar.

PARÁGRAFO 3: Todo padre de familia que quiera matricular a su hijo en la Institución deberá adquirir el formulario que expide el colegio, diligenciarlo y firmar un compromiso de responsabilidad con la institución y su acudido (cumpliendo en su totalidad el Manual de Convivencia).

PARÁGRAFO 4. El proceso de inscripción para el grado de preescolar es realizado por la Secretaría de Educación Municipal en la fecha estipulada. Si no se completan los cupos la institución educativa realizará el proceso. Para tal fin solicitará registro civil del menor, carné de vacunas, y fotocopia de la cédula de ciudadanía del acudiente.

CAPÍTULO II.

LA MATRÍCULA.

La matrícula es un contrato civil de prestación de servicios y un compromiso bilateral, firmado entre los padres del estudiante, su representante legal o acudiente y la institución. La matrícula debe realizarse en los días establecidos dentro del cronograma del colegio.

Cuando por alguna circunstancia, los acudientes no comunican oportunamente al plantel sobre la aceptación del cupo para su acudido, el colegio dispondrá del mismo

ARTÍCULO 3: REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA

1. Adquirir, diligenciar y entregar oportunamente el formulario de solicitud de matrícula, que es personal e intransferible, siempre y cuando se esté a paz y salvo con el colegio.
2. Firmar el contrato de matrícula y el compromiso académico o disciplinario establecido por la institución.
3. Estar dentro de las edades señaladas para el respectivo nivel, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
4. Reconocer y asumir las políticas, filosofía, misión y visión de la institución.
5. El estudiante debe presentarse en uniforme de diario, acompañado por sus padres o acudientes el día y hora señalados para la firma de la matrícula.
6. Entregar los comprobantes de los pagos establecidos, debidamente diligenciados en la entidad bancaria correspondiente.
7. Presentar todos los documentos solicitados en la circular informativa.
8. Presentar el paz y salvo del colegio.

PARÁGRAFO 1: La matrícula debe realizarse obligatoriamente en los términos y fechas establecidas, de lo contrario se dispondrá del cupo.

ARTÍCULO 4: DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE.

Es la persona encargada de garantizar que su acudido cumpla con los deberes y normas establecidos en el presente manual, además de acompañar permanentemente su proceso académico.
Debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.
2. Si es acudiente, deberá presentar una autorización por escrito y debidamente autenticada por los padres.
3. Dar respaldo moral, económico y formativo a su acudido.
4. Disponer del tiempo suficiente para acudir a todas las citaciones hechas por la Institución.
5. Estar dispuestos a colaborar con toda actividad planeada por la Institución.
6. Responder económicamente por cualquier daño que su acudido produzca a los bienes de la institución.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.

ARTÍCULO 5: DERECHOS.

1. Recibir una educación acorde con los principios filosóficos de la Institución, que garantice su formación integral y el desarrollo de la personalidad. (Código del Menor Art. 7).
2. Formular, oportuna y respetuosamente, sus reclamos siguiendo los conductos regulares establecidos en el presente manual.

3. Recibir la atención y solución adecuada a sus solicitudes.
4. Recibir, puntual y oportunamente, las clases completas.
5. Informar a los directivos las inasistencias e inconformidades en las funciones de los docentes en forma respetuosa y verídica (siguiendo el conducto regular).
6. Elegir y ser elegidos, para participar en todos los entes que les sea permitido por el Gobierno escolar (si cumple los requisitos preestablecidos).
7. Acceder al bienestar estudiantil que ofrece la Institución.
8. Ser evaluado con equidad y justicia en atención a su capacidad y rendimiento, con base en las normas vigentes.
9. Conocer con antelación los resultados académicos e inasistencias antes de ser entregados en coordinación y sistematizados para presentar sus reclamos y recibir posibles soluciones.
10. Recibir los estímulos establecidos por la Institución.
11. Contar con el apoyo, seguimiento, orientación y guía de los educadores.
12. No ser discriminados por su raza, sexo o religión.
13. Presentar las nivelaciones de las asignaturas en los tiempos estipulados.
14. Acceder oportunamente al Manual de Convivencia.
15. Obtener el carné estudiantil y certificados para recibir los beneficios que le confiere la Ley.
16. Recibir la asignación académica completa como lo estipula el plan de estudios.
17. Participar, evaluar o dar su punto de vista en las diferentes actividades institucionales en donde sean invitados.
18. Participar en todas las actividades externas de representación de la institución, si su comportamiento y rendimiento académico son meritorios.
19. Obtener permisos para salir de la institución, siempre y cuando sea retirado únicamente por su padre o acudiente.
20. Conocer y plantear estrategias metodológicas para su mejoramiento académico, personal y evaluativo.
21. Recibir una educación de calidad con docentes idóneos en cada área.
22. Promover y participar en actividades realizadas por la institución.
23. Utilizar los medios de comunicación internos de la institución, haciendo buen uso de ellos.
24. Ser citados y atendidos en los horarios establecidos.
25. Presentar excusas debida y legalmente solicitadas siempre y cuando sean justificadas.
26. Ser informados oportunamente sobre normas, disposiciones y hechos que afecten a la comunidad educativa.
27. Representar a la institución en eventos culturales y deportivos.
28. Hacer uso de los implementos de la Institución que ayuden a su proceso enseñanza aprendizaje.

ARTÍCULO 6: DEBERES.

1. Adquirir, conocer y poner en práctica el presente Manual de Convivencia junto con sus padres y/o acudiente.
2. Actuar acorde a los principios de la institución.
3. Tratar con respeto a directivos a todos los integrantes de la comunidad educativa dentro y fuera de la institución.
4. Asistir puntualmente a todas las actividades institucionales.
5. Cumplir con todos los horarios establecidos.
6. Informar oportunamente a los padres y/o acudientes sobre las actividades, citaciones, y comunicados.
7. Portar correctamente los uniformes de la institución.
8. No llevar accesorios que desluzcan el porte de los uniformes establecidos (manillas, parches en la ropa, aretes, expansiones, hebillas, joyas, piercing, maquillaje, botones, collares, gorras, canguros, bufandas ajenas a la del colegio, uñas maquilladas y estampados, entre otros).
9. Respetar y seguir normas de higiene personal y salubridad que preserven el bienestar de la comunidad educativa.
10. Permanecer en las actividades programada, dentro de los lugares y horarios establecidos.
11. Dar un uso adecuado a los recursos puestos a su disposición.
12. Responder por los implementos de la Institución que sufran algún daño o deterioro.

13. Solicitar, de manera oportuna y en el formato oficial, los permisos requeridos.
14. Portar en todo momento el carné y el seguro estudiantil actualizado. Si lo extravía deberá solicitarlo asumiendo el pago correspondiente.
15. No portar y/o utilizar elementos que impidan el desarrollo de un eficiente proceso educativo (por ejemplo, revistas, juguetes, auriculares y todos aquellos elementos tecnológicos que no sean requeridos por el docente para el desarrollo de las actividades académicas).
16. Evitar el ingreso a las dependencias administrativas y sala de profesores sin haber sido invitado o autorizado.
17. Promover y preservar un ambiente digno y adecuado en las aulas de clase o cualquier otro lugar de la institución.
18. Portar todos los elementos solicitados por los docentes según horario, para poder desarrollar un excelente proceso enseñanza aprendizaje. El cuidado y uso adecuado de estos elementos serán responsabilidad del estudiante.
19. Presentar a tiempo, en orden y en las fechas programadas los trabajos asignados.
20. Participar en forma correcta y obligatoria en todos los procesos democráticos.
21. Permanecer en la Institución durante la jornada escolar y cuando sea solicitado por los directivos o docentes.
22. Respetar las creencias, religiones, razas, y opiniones de los demás.
23. Informar oportunamente a directivos, docentes, directores de grupo, sobre acciones indebidas y que vayan en contra de la moral y buenas costumbres por parte de sus compañeros. Con el fin de realizar correctivos y preservar la buena imagen de la institución.
24. Respetar y acatar los consejos, ejemplos y orientaciones dadas por los miembros de la institución y por los padres.
25. Respetar los elementos ajenos y ayudar a cuidar las pertenencias de los compañeros como muestra de solidaridad y buenas costumbres.
26. Cuidar la integridad física, moral y psicológica, evitando el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas alucinógenas, psicotrópicas o estupefacientes dentro o fuera de la Institución.
27. Reconocer y respetar los derechos de los demás.
28. No realizar programaciones o actividades en nombre de la institución sin la debida autorización.
29. Representar dignamente a la institución en eventos científicos, culturales y deportivos siempre y cuando haya sido delegado o responda académicamente.
30. Respetar el debido proceso a la hora de hacer una solicitud, queja o reclamo.
31. Evitar el porte de armas blancas, corto punzantes, de fuego u otros objetos que atenten contra la integridad física y moral de los miembros de la comunidad.
32. Cuidar y preservar el medio ambiente dentro y fuera de la institución.
33. Participar en la elaboración y puesta en práctica en todos los proyectos institucionales.
34. Acatar las observaciones hechas por sus superiores.
35. No vender comestibles u otros elementos sin previa autorización dentro de la Institución y menos aún comprar a través de la malla.
36. Realizar el servicio social obligatorio en el grado noveno, décimo y undécimo como requisito legal para la obtención del título de bachiller.
37. Presentar excelentes resultados académicos y disciplinarios para poder ser partícipe de los estímulos que ofrece la institución.
38. Prepararse conscientemente para presentar sus evaluaciones y sustentación de trabajos.
39. Prestar atención, participar activa y ordenadamente en el desarrollo de las clases.
40. Permanecer dentro de las aulas de clase en el horario establecido.
41. Mantener aseados y limpios todos los espacios institucionales puestos a su disposición.
42. Colaborar activamente en el mantenimiento y aseo de los espacios ocupados por los estudiantes.
43. Aportar los recursos estipulados para la realización de los proyectos de mejoramiento de la calidad educativa.

PARÁGRAFO 1: Al finalizar el año escolar los estudiantes, en común acuerdo con los padres de familia, deberán hacer un aporte para arreglo de pupitres y pintura de las aulas de clase y otros espacios pedagógicos utilizados.

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes de grado undécimo aportarán a la institución un legado acordado con las directivas, dependiendo de las necesidades de la institución.

PARÁGRAFO 3: Es deber de los estudiantes de grado undécimo realizar el pre-icfes dentro de la institución y cancelar el valor de este, de acuerdo con las políticas de la asociación de padres de familia. Exceptuando casos especiales como la Fundación Alquería Cavalier. Lo anterior con el fin de mantener el buen nivel académico de la institución.

PARÁGRAFO 4: Es deber de los estudiantes cancelar el valor correspondiente a la presentación de los simulacros y martes de prueba.

CAPÍTULO IV.

DERECHOS Y DEBERES DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.

ARTÍCULO 7: DERECHOS. (Decreto Ley 1286 del 27 de abril de 2005)

Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes:

1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo integral de sus hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley.
2. Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo.
3. Conocer con anticipación, o en el momento de la matrícula, las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el PEI, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación institucional y los distintos planes de mejoramiento.
4. Expresar sus opiniones de manera respetuosa y siguiendo el conducto regular.
5. Participar en el proceso educativo desarrollado por la institución, especialmente, en la construcción, ejecución y modificación del PEI.
6. Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre el funcionamiento de la institución y los asuntos que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos.
7. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos.
8. Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación internas y externas.
9. Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar, en los términos previstos en la Ley General de Educación.
10. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de diseñar actividades de apoyo que promuevan el mejoramiento de los procesos educativos.

ARTÍCULO 8: DEBERES.

1. Asumir con responsabilidad y eficiencia el compromiso de ser los primeros educadores de sus hijos y de las obligaciones que contraen al firmar la matrícula.
2. Crear un ambiente sano y armónico que garantice la estabilidad emocional y académica de sus acudidos.
3. Conocer y adquirir con sus acudidos el manual de convivencia, aprender y poner en práctica todas las normas escritas en este.
4. Participar en forma activa y responsable en el proceso educativo y formativo de sus acudidos y responder con prontitud a todas las citaciones emitidas por la institución.

5. Seguir los conductos regulares para la realización de cualquier reclamo y así fomentar buenas relaciones humanas.
6. Mantener un diálogo permanente y respetuoso con todos los estamentos de la comunidad educativa.
7. Proporcionar a sus acudidos los elementos necesarios e indispensables para que este lleve a cabo un excelente proceso educativo.
8. Controlar diariamente la asistencia y puntualidad de sus acudidos, además de presentarse al colegio en forma oportuna a excusar o justificar sus retardos y ausencias.
9. Cuidar y responder por la buena presentación y aseo personal del estudiante, en especial en lo relacionado a los uniformes reglamentarios.
10. Cumplir oportunamente con los aportes acordados por la asamblea de padres y proyectos establecidos por la institución.
11. Responder por los gastos y daños ocasionados por sus acudidos, sean voluntarios o involuntarios.
12. Colaborar con el mantenimiento de los implementos e instalaciones utilizados por sus hijos.
13. Colaborar en el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares programadas por el colegio y la Asociación de padres de familia.
14. Ayudar a conservar el buen nombre de la institución al promover el cumplimiento de las normas del Manual de Convivencia.
15. Participar oportuna y activamente en todas las campañas tendientes a mejorar la institución, el servicio educativo y la convivencia.
16. Participar del debido proceso y firmar el observador del estudiante cuando sea necesario por parte de su representante legal.
17. Participar en la elaboración, corrección y divulgación del PEI.
18. Dirigirse con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.
19. Tener sentido de pertenencia con la institución.
20. Colaborar en la evaluación institucional.
21. Promover programas de formación de padres de familia y participar en los talleres propuestos por la institución.
22. Responder por el comportamiento, vocabulario y modales de sus acudidos.
23. Ser receptivos y conscientes de la problemática que sea informada por los directivos de sus acudidos y no dificultar con su actitud la solución de estas.
24. Dar buen ejemplo a sus acudidos, educarlos en valores, respeto, tolerancia y solidaridad.
25. Proveer oportunamente a los estudiantes los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos contemplados en el plan de mejoramiento institucional.

PARÁGRAFO 1: Si los padres de familia no cumplen con los deberes estipulados en el presente manual y desconocen la filosofía y orientación de la institución, faltan al respeto o agreden a cualquier miembro de la comunidad educativa, el caso será remitido a la instancia respectiva para determinar las sanciones correspondientes y la permanencia del estudiante en la institución.

PARÁGRAFO 2: En caso de que un padre de familia sienta lesionados sus derechos, deberá dar a conocer el caso a través de las instancias establecidas en el debido proceso.

CAPÍTULO V.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCADORES

"La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión".

ARTÍCULO 9: DERECHOS. El educador Emilista tiene derecho a:

1. Recibir un trato digno, decoroso y respetuoso, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Ser valorado como persona partícipe y generador de cambios en la comunidad educativa.
3. Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones para los órganos del gobierno escolar.

4. Participar en los programas de capacitación, actualización y bienestar social que brinde la institución o la Secretaría de Educación de Facatativá.
5. Recibir los recursos y estímulos necesarios para responder con eficacia y llevar a cabo su labor educativa, consiguiendo la excelencia de sus educandos.
6. Ser distinguido y estimulado por su cumplimiento, puntualidad, conducta, sentido de pertenencia y capacidad de servicio ante la comunidad.
7. Gozar de autonomía en el cumplimiento de su labor educativa.
8. Presentar reclamaciones y solicitudes por escrito ante los directivos y administrativos de la institución.
9. Que se le tramiten y expidan los documentos solicitados a la institución dentro de los tiempos estipulados.
10. Ser postulado por las directivas de la Institución para participar en programas de capacitación y actualización pedagógica.
11. Solicitar y obtener permisos, licencias y comisiones de acuerdo con las disposiciones legales.
12. Ser informado, escuchado y orientado, por los directivos de la institución acerca de cualquier duda, cuestionamiento, observaciones y quejas de la comunidad.
13. Presentar sus descargos por escrito ante la instancia correspondiente en el límite de tiempo establecido por la ley.
14. Ser respaldado y apoyado por parte de las directivas en las determinaciones correspondientes, siempre y cuando estén ajustadas a lo establecido en este manual y a sus funciones.
15. No ser discriminados por su raza, credo o religión.
16. Ser autorizados para asistir a las convocatorias de tipo sindical en la hora y fechas señaladas, siempre y cuando exista el permiso de la Secretaría de Educación.
17. Todos aquellos derechos consagrados en la ley y en la Constitución Política.

ARTÍCULO 10: DEBERES.

1. Ser agente activo y comprometido con el desarrollo de la filosofía institucional
2. Tener sentido de pertenencia por la institución y dar ejemplo a través del cumplimiento, puntualidad y responsabilidad.
3. Cumplir con la Constitución Política, las leyes, decretos, resoluciones, circulares emanadas por el Ministerio y la Secretaría de Educación.
4. Respetar los derechos de los demás y cumplir con sus deberes.
5. Inculcar en los estudiantes el respeto por los valores.
6. Atender con amabilidad, respeto, equidad y a tiempo, los reclamos o solicitudes de los estudiantes.
7. Dar un trato respetuoso a directivos, compañeros, administrativos, estudiantes, padres de familia.
8. Ser solidario con la comunidad Emilista.
9. Realizar y entregar a tiempo toda la documentación requerida por los directivos.
10. Cumplir la jornada laboral establecida.
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a la orientación de las asignaturas bajo su responsabilidad.
12. Estar presentes en todos los actos comunitarios programados según cronograma.
13. Cumplir con los turnos de disciplina en los lugares asignados.
14. Fomentar el rescate de valores, sentido de responsabilidad, colaboración, solidaridad, equidad, honestidad, y pertenencia, que les permita a los estudiantes crecer como personas.
15. Velar y responder por los elementos puestos a su disposición.
16. Solicitar los permisos respectivos por escrito y con antelación para ausentarse de la institución y en caso fortuito justificar su ausencia.
17. Dejar talleres a los coordinadores o rectoría cuando solicite un permiso.
18. No ausentarse del aula de clase sin causa justificada.
19. Tomar determinaciones ajustadas a este manual dentro de los marcos de justicia y equidad, siguiendo el conducto regular.
20. No retirar estudiantes del aula sin una justificación.
21. Conservar un comportamiento acorde con la dignidad de su cargo.
22. No manifestar violencia física, moral, ni verbal, ante algún miembro de la comunidad educativa.

23. No dar trato denigrante, ofensivo o humillante a estudiantes, padres de familia, compañeros, administrativos o directivos.
24. Preparar adecuada y eficazmente las clases y actividades.
25. Diseñar estrategias metodológicas y de evaluación apropiados, para la consecución de las metas de aprendizaje.
26. Programar, elaborar y realizar actividades de nivelación dentro de los períodos académicos.
27. Presentar los informes evaluativos dentro de los términos establecidos.
28. Evitar utilizar el nombre de la institución para la realización de eventos, cursos y otras actividades sin la autorización del Consejo Directivo.
29. Mantener informado al estudiante sobre su avance académico.
30. Desarrollar actividades asignadas por la rectoría.
31. Participar en la elaboración y actualización del PEI, evaluación institucional y PMI.
32. Evitar la excesiva confianza con los estudiantes y las relaciones de carácter personal con ellos.

FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE GRUPO.

1. Establecer una continua comunicación con la orientación escolar, con el fin de estudiar las características individuales de cada estudiante del curso del cual es asesor.
2. Estar en continua y permanente comunicación con los estudiantes y sus padres, especialmente con aquellos que tengan dificultades académicas y convivenciales.
3. Ser vocero de sus estudiantes ante los demás estamentos.
4. Llevar y diligenciar los libros reglamentarios (plan de aula, Observador del alumno y otros).
5. Dirigir las reuniones de padres de familia, analizar con ellos el rendimiento académico y formativo.
6. Buscar los correctivos necesarios para la superación de una falta cometida por sus estudiantes, siguiendo el conducto regular.
7. Conformar los comités de trabajo y nombrar al monitor del grupo.
8. Participar en la asignación de estímulos de sus estudiantes.
9. Promover estrategias que mejoren el rendimiento académico, disciplina, presentación personal, y cumplimiento de trabajos y tareas.
10. Presentar los proyectos de las actividades programadas por su curso
11. Evaluar junto con orientadores y coordinadores el comportamiento de sus estudiantes.
12. Velar, exigir y responder con sus estudiantes por los implementos y espacios asignados al curso.
13. Hacer seguimiento continuo e implementar estrategias para la consecución de los logros y del comportamiento adecuado de sus estudiantes.
14. Fomentar el sentido pertenencia en los estudiantes.
15. Al inicio de la Jornada escolar el Director de curso verificará la asistencia de estudiantes y las condiciones de los elementos del aula de clase, reportando la inasistencia a los acudientes y las fallas o daños de los elementos del aula a coordinación.

CAPÍTULO VI
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE INSTITUCIONAL

En reunión de Consejo Académico según acta 001 del 17 de enero de 2022, por razones de mejoramiento académico se realizaron ajustes y reformas al presente capítulo. Dichas reformas derogan las disposiciones previas y las que le sean contrarias a la presente.

ARTÍCULO 11: DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Es el conjunto de mecanismos, estrategias y procedimientos esenciales y particulares que garantizan un proceso de evaluación y promoción integral. Éste debe ser coherente con el enfoque pedagógico Emilista, pertinente a los ritmos de aprendizaje y a los contextos diferenciados, además de conforme con las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 12: PLAN DE ESTUDIOS: Es el esquema estructurado de las asignaturas determinadas por el MEN (que forman parte del currículo de nuestro establecimiento educativo) y que contiene estrategias para el

mejoramiento de la calidad educativa. El Plan de Estudios es parte integral del PEI, es revisado anualmente partiendo de la Evaluación Institucional y el plan de mejoramiento.

Dentro del Plan de Estudios las asignaturas están clasificadas así:

- 14 áreas obligatorias de duración anual con informes bimestrales para la media
- 13 áreas obligatorias de duración anual con informes bimestrales para básica secundaria.
- 10 áreas obligatorias de duración anual con informes bimestrales para básica primaria.
- 5 dimensiones de duración anual con informes bimestrales para preescolar.

Profundización en las áreas de matemáticas, química y castellano.

ARTÍCULO 13: HORARIO DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

SEDE COLEGIO NACIONAL

●	Básica Secundaria y Media Vocacional.	J. Mañana	5:50 a.m.	a	11:45 a.m.
		J. Tarde	12:00 p.m.	a	6:00 p.m.
●	Básica Primaria	J. Tarde	12:00 p.m.	a	5:30 p.m.

SEDE CONCEPCIÓN

●	Básica primaria	J. Mañana	6:15 a.m.	a	11:45 a.m.
		J. Tarde	12:15 p.m.	a	5:45 p.m.
●	Preescolar	J. única	7:00 a.m.	a	12:30 a.m.

ARTÍCULO 14: PÉRDIDA DEL DERECHO DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EVALUATIVAS.

Todos los estudiantes deberán asistir a las actividades programadas por la institución en el plan de estudios tanto extraescolar como escolarmente y pierde este derecho cuando:

- Cumple una situación tipo 3 o es reincidente en situaciones tipo 2 contempladas en el Manual de Convivencia.
- Se ausenta de las actividades programadas por más de un periodo académico sin justificación alguna e incumple con los compromisos adquiridos.
- La matrícula es cancelada por causa justificada siguiendo el debido proceso, de acuerdo con el Manual de Convivencia, por resolución rectoral (previa autorización y aprobación del Consejo Directivo).

ARTÍCULO 15: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

De acuerdo al decreto 1290 de abril de 2009, la evaluación y promoción será continua, integral, cualitativa y/o cuantitativa expresándose en informes bimestrales, para lo cual se efectuarán 4 entregas durante el año lectivo y se deberán presentar en forma clara y comprensible que permitan a los padres y/o acudientes, educadores y estudiantes, apreciar el proceso pedagógico y comportamental, para implementar acciones y estrategias que mejoren el proceso de aprendizaje, la calidad educativa y la convivencia en valores.
Para ello los docentes deberán:

- Ajustar la asignatura al contexto institucional flexibilizando los contenidos, la evaluación e implementando estrategias que faciliten el aprendizaje y la adaptación, permitiéndole además a los padres de familia participar en el proceso de acompañamiento utilizando los recursos TICS y otros.
- Dar a conocer a los estudiantes al comenzar cada periodo, los logros, indicadores de logros, las competencias, el nivel de desempeño y las estrategias de superación de dificultades y autoevaluación.

- Evaluar a los estudiantes de manera integral, en los aspectos académicos, personales y sociales, privilegiando el proceso de aprendizaje sobre los resultados parciales.
- Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica y media al finalizar cada periodo y consolidando el año escolar.
- Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades de acuerdo a su autoevaluación y desempeño durante el proceso.
- Suministrar información que contribuya a la autoformación académica que imparte la institución y a la actualización permanente de su plan de estudios.

PARÁGRAFO 1. Al finalizar el año académico y después de haber sido analizado el proceso enseñanza-aprendizaje para la consecución de los desempeños, ningún estudiante podrá quedar pendiente para el siguiente año lectivo.

PARÁGRAFO 2. Se tendrá en cuenta la intensidad horaria para definir los logros por asignatura, sin embargo, los docentes pueden modificar la cantidad y la descripción de logros de acuerdo con los ajustes del plan de asignatura a su cargo y al avance de los estudiantes.

ARTÍCULO 16: DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS.

La institución participa en tres tipos de evaluaciones externas, dos hacen parte de las políticas institucionales para el fortalecimiento de los procesos de formación y la última hace parte de las disposiciones obligatorias del MEN. Las dos primeras son los simulacros de pruebas de estado y el "Martes de Prueba". Dichos instrumentos se aplican en todos los grados de la básica primaria, secundaria y media (excepto en preescolar que presenta exclusivamente "Martes de Prueba"). El instrumento evaluativo obligatorio dispuesto por el MEN es la prueba de estado diseñada para distintos niveles, de acuerdo con los grados que éste requiera convocar (a la fecha: Saber 3, Saber 5, Saber 7, Saber 9 y Saber 11).
Por otro lado, el Pre-icfes se considera un curso obligatorio que funciona como apoyo a la preparación para las pruebas de estado de grado undécimo. Los resultados de los simulacros son una herramienta diagnóstica para el fortalecimiento de las prácticas docentes y la formulación de estrategias de apoyo académico.

PARÁGRAFO 1: Los resultados de las pruebas saber 11, emitidos por el estado, serán tenidos en cuenta para la valoración final de las asignaturas evaluadas cuando se obtenga un puntaje igual o superior a setenta (70) puntos. Así mismo, los que hayan obtenido nivel básico o alto al finalizar el año escolar y obtengan los puntajes mencionados, pasaran al siguiente nivel de desempeño, de acuerdo con la autonomía del docente. A quienes obtengan desempeño superior se le realizará una anotación de excelencia en el observador y boletín final.
Adicionalmente, aquellos estudiantes que se encuentren en los primeros cien (100) puestos de la clasificación nacional propuesta por el ICFES, podrán superar los logros pendientes de las asignaturas no evaluadas en la prueba.

Dichos criterios serán aplicados, salvo las siguientes excepciones:

- El estudiante no cumple con la intensidad horaria mínima exigida y las nivelaciones planeadas por cada docente.
- El estudiante ha sido sancionado por faltas gravísimas o situaciones tipo 3.

PARÁGRAFO 2: Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber 11, aquellos estudiantes que se encuentren en los primeros 100 puestos o que "obtengan un puntaje igual o superior a 380 puntos", de la clasificación nacional, superarán los logros pendientes en todas las asignaturas en la que tengan nivel de desempeño bajo. Salvo las excepciones incluidas en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 17: ESCALA DE VALORACIÓN Y PROMOCIÓN. Según el decreto 1290 de 2009, la institución ha fijado como escala de valoración y promoción las siguientes equivalencias:
• Desempeño Superior (S): Cuando el estudiante supere ampliamente todos los desempeños previstos.
• Desempeño Alto (Al): Cuando se obtienen la mayoría de los desempeños previstos (mínimo tres cuartas partes).
• Desempeño Básico (Bs): Cuando alcanza a superar los desempeños mínimos.
• Desempeño Bajo (Bj): Cuando no alcanza a superar los desempeños básicos propuestos.

PARÁGRAFO 1: Los informes académicos se entregarán a los padres de familia cada dos meses después de cumplidas las diez semanas que comprende cada corte académico. Estos deberán contener una descripción de los desempeños logrados por el estudiante, además de ser claros y comprensibles.

ARTÍCULO 18: ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.

1. El docente utilizará todos los recursos disponibles en la institución, facilitando el alcance de los desempeños y los estándares programados por el MEN.
2. Se tendrán en cuenta los ritmos de aprendizaje y particularidades de cada estudiante.
3. La evaluación hace parte del proceso formativo y en ella participan tanto estudiantes como docentes.
4. El docente genera estrategias especiales e innovadoras (como trabajos de aula, explicaciones adicionales, actividades colaborativas, trabajos de consulta y tareas de refuerzo para el hogar), que involucren activamente a los padres de familia.
5. El docente genera estrategias de estímulo y apoyo para los estudiantes con mejor desempeño académico.
6. Los estudiantes que posean aptitudes artísticas, deportivas y/o académicas, recibirán apoyo por parte de la institución para representarla en los espacios que se programen. En este sentido, cuando se requiera la ausencia de este en las clases regulares, se asegurará la oportunidad de presentar las actividades pendientes o su respectiva homologación, cumpliendo con los criterios programados por el docente.
7. La I.E.M. Emilio Cifuentes aplicará estrategias que fortalezcan los procesos académicos y de convivencia institucional.

ARTÍCULO 19: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES:

Son las actividades para la superación de dificultades académicas dirigidas a los estudiantes que no alcanzan los desempeños básicos previstos, para ello:

1. Se realizará las actividades de nivelación al finalizar cada logro propuesto en el periodo.
2. Se entregarán planes de apoyo de las asignaturas pendientes, las cuales deberán desarrollarse y sustentarse en las clases correspondientes, de acuerdo con la asignación académica.
3. Se citará al padre de familia para que sea parte activa del proceso de nivelación. De no vincularse a esta se dejará una amonestación escrita en el observador.
4. Los padres de familia son responsables del seguimiento de los procesos de las asignaturas con dificultades, para ello disponen del espacio de atención asignado a cada docente.
5. En las actividades de Nivelación, los estudiantes tendrán la oportunidad de dialogar y aclarar inquietudes y recibir la debida orientación de sus profesores.

PARÁGRAFO 1: AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE:

Se entiende como la evaluación del desarrollo personal y social de los estudiantes, fundamentada en tres tipos de acciones:

1. El ejercicio de los valores.
2. El cumplimiento de las normas escolares necesarias para el buen funcionamiento de la vida escolar.
3. Las actitudes que se manifiestan en el comportamiento, evidenciadas en los valores y actitudes promovidos por la institución.

En este sentido la autoevaluación es de carácter formativo-reflexivo, abordando el ejercicio de la autonomía y el respeto por el otro. Esta debe verse reflejada en el informe valorativo de cada periodo como comportamiento social (de acuerdo con los criterios acordados por convivencia escolar).

ARTÍCULO 20: ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.

El decreto 1290 de 2009, otorga a los establecimientos educativos la autonomía para crear su sistema de evaluación continua, definiendo criterios claros y para ello la institución crea procedimientos y normas, basadas en la ley, para poder superar los indicadores perdidos en cada corte, y al finalizar superar los logros pendientes.

1. Se debe realizar nivelación de indicadores pendientes de acuerdo con las competencias, y los estándares establecidos por el MEN para cada área, Art. 5 decreto 1290 de 2009, dentro de la jornada y periodo escolares, tan pronto haya terminado de evaluar cada logro programado para dicho corte y dejando evidencia de la nivelación en un acta. El estudiante debe realizar y entregar la actividad propuesta en la fecha establecida por el docente. La entrega de las actividades de nivelación y el rendimiento académico en el periodo inmediatamente siguiente son actividades complementarias que le permitirán al estudiante como proceso formativo continuo mejorar su desempeño académico.
2. Todos los estudiantes que no hayan superado o deseen mejorar las debilidades presentadas, tendrán la posibilidad de hacerlo al finalizar cada logro. Los estudiantes que no se presenten, perderán este derecho, para lo cual, el docente dejará constancia escrita en un acta de nivelación donde firmará el estudiante y padre de familia.
3. Las estrategias de apoyo para la superación de debilidades deberán incluir las competencias básicas: propositiva, cognitiva, argumentativa e interpretativa, y las establecidas para cada área según el MEN; estas estrategias deberán ser especiales, innovadoras y con el acompañamiento de los padres de familia.
4. El estudiante de la Institución tendrá pleno derecho a conocer los resultados de la evaluación y las notas finales de su proceso académico, antes de que el docente diligencie la información en el sistema.
5. Se debe realizar dirección de grupo antes de ser entregados los boletines a los padres, para que el estudiante revise sus notas y si tiene algún reclamo o novedad, darlo a conocer al director de grupo o al docente del área, para su verificación y así corregir la novedad antes de la entrega de boletines.
6. La corrección de una nota deberá realizarse inmediatamente y antes de entregar el boletín a los padres de familia.
7. Al finalizar el cuarto corte, después de haber sido asignadas durante cada período las actividades correspondientes para la superación de las dificultades, la comisión de evaluación y promoción analizará la situación de los estudiantes que persistan en un desempeño bajo en un porcentaje de una a tres áreas. El docente implementará un plan de trabajo para que el estudiante supere las dificultades y se minimice la repitencia. Si después de aplicada esta estrategia hay estudiantes que persisten en la pérdida de un área, habiendo participado en todas las actividades programadas por el docente no será promovido al siguiente grado.

PARÁGRAFO 1: Para los estudiantes que al finalizar el cuarto corte y después de haber sido realizadas todas las actividades de nivelación tendientes a superar dichas falencias, persistan en la pérdida de cuatro o más áreas, se considerará reprobado el año escolar y de acuerdo con el sistema de evaluación institucional perderán el derecho a participar en cualquier tipo de nivelación que brinde la institución.

ARTÍCULO 21: ACCIONES DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN.

1. Citar e informar a los padres de familia las dificultades de sus acudidos y las estrategias de superación de estas, las cuales deben ser claras y específicas.
2. Los docentes deberán rendir un informe detallado que figure en las planillas de campo, el proceso realizado y las estrategias aplicadas para facilitar la superación de las dificultades de los estudiantes.

3. Cada docente deberá dejar constancia en el observador del estudiante cada vez que sea citado por un docente, donde figure la firma tanto del acudiente como del estudiante y las estrategias empleadas para dicho fin.

ARTÍCULO 22: COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Las comisiones de evaluación y promoción nombradas por el Consejo Académico estarán integradas así:

• Los directores de grupo de cada nivel y/o los docentes orientadores de cada asignatura en el nivel.
• Un representante de padres de familia, que no sea docente de la Institución.
• El rector o su delegado.
La comisión de evaluación y promoción se reunirá en forma preventiva entre séptima (7a) semana de cada bimestre escolar. Para ello los docentes deberán entregar a coordinación académica un día antes los informes definitivos por logro, analizando los casos de los estudiantes con dificultades en una o varias asignaturas, darán estrategias propias en cada caso, lo cual quedará consignado en un acta. Todos los docentes de la comisión tendrán definido y claro para dicha reunión, los estudiantes que presenten dificultades, llevando consigo evidencias claras y precisas en su hoja de campo.

PARÁGRAFO 1: Durante el primer periodo del año escolar, previo consentimiento de los padres de familia, la comisión analizará la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social, en el marco de las competencias básicas del grado que curse. Se debe registrar en un acta y ser enviado al Consejo Académico.

PARÁGRAFO 2: Analizadas las condiciones de los estudiantes con dificultades, se le informará al padre de familia y/o acudiente, sobre la situación académica del estudiante y las estrategias a seguir, que les ayude a superar dichas dificultades dejando constancia por escrito. Si las dificultades académicas se dan como consecuencia de una incapacidad médica superior a veinte (20) días no se reportarán notas del periodo correspondiente y la nota del área estará definida por el desempeño del corte siguiente.

PARÁGRAFO 3: Al finalizar el año escolar las comisiones de evaluación y promoción de cada nivel harán estudio y análisis de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, según los criterios establecidos en el sistema de evaluación institucional y el Decreto 1290 del 2009.

ARTÍCULO 23: CAUSALES DE REPROBACIÓN DEL AÑO ESCOLAR. Es la situación académica en la que se encuentra un estudiante cuando no alcanza los procesos que lo lleven a la obtención de los desempeños básicos propuestos al terminar el año lectivo, después que los docentes, directivos e institución han agotado todas las estrategias y oportunidades pedagógicas para que superen las dificultades e insuficiencias.

1. Los estudiantes que, al finalizar el año lectivo, persistan en un desempeño bajo, luego de ser aplicadas las estrategias para la superación de debilidades en una o más áreas, se considerarán reprobados en el grado correspondiente.

2- El estudiante que haya dejado de asistir a las actividades académicas y pedagógicas sin causa justificada, programadas en el plan de estudio, durante un mes continúo, sin que para ello se tenga en cuenta la intensidad horaria.

3. Cuando el estudiante haya dejado de asistir al 20% de las actividades escolares, en una asignatura, sin causa justificada verificando previamente el registro de asistencia.

ARTÍCULO 24: DE LOS GRADUANDOS: Son aquellos estudiantes que han culminado su proceso de formación integral en la educación media y quienes han cumplido con todos los requisitos contemplados en la ley de educación e implementados por la institución como parte de su proceso de formación.
Para hacerse acreedores al título de bachiller se requiere:

- Haber aprobado la totalidad de las áreas, incluyendo comportamiento.

- Estar a Paz y Salvo por todo concepto incluyendo: proyectos inmersos en el PEI, pre-icfes, legado al colegio, pintura, Laboratorios, daños ocasionados dentro de la institución.
- Haber cumplido con las 120 horas estipuladas en el decreto 1860 del 2004 de servició social obligatorio.

PARÁGRAFO 1: La ceremonia de graduación no es de carácter obligatorio, como tampoco el adquirir la toga y birrete. Es un estímulo adoptado por la institución para aquellos estudiantes que han cumplido a cabalidad con la VISIÓN Y MISIÓN institucional y el Manual de Convivencia y que no hayan sido sancionados por situaciones de TIPO 3, y faltas gravísimas, durante el último año de su permanencia en la institución.

PARÁGRAFO 2: Quienes no presenten los documentos completos o quienes no hayan definido su promoción por la legislación anterior al decreto 1290 del 2009, quedarán aplazados hasta que no se pongan al día con los anteriores requisitos establecidos por la ley y la institución.

PARÁGRAFO 3: Los estudiantes que no cumplan con los anteriores requisitos no se graduarán y quedarán aplazados o se graduarán por ventanilla, previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos.

ARTÍCULO 25: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA RECLAMACIONES DE PADRES Y ESTUDIANTES. Son los mecanismos que utiliza el padre de familia, acudiente o estudiante, cuando no se encuentren conformes con la evaluación y resultados de su valoración, para lo cual podrá realizar la debida reclamación agotando las instancias consignadas y en el tiempo establecido.

PRIMERA INSTANCIA: Será realizada de forma oral, escrita y cordial por el estudiante, dirigida al docente de la asignatura y/o área, al conocer los resultados de sus evaluaciones. El docente deberá dar respuesta inmediata a dicha solicitud.

SEGUNDA INSTANCIA: En caso de no estar de acuerdo con la decisión de la primera instancia, el estudiante, acompañado por su acudiente, deberá pasar por escrito su inconformidad, junto con las evidencias a coordinación académica. Ésta contará con dos (2) días hábiles para resolver la situación y entregar por escrito la decisión.

TERCERA INSTANCIA: Si la respuesta no satisface las pretensiones del quejoso, éste podrá hacer uso del recurso de reposición ante la misma coordinadora académica, para que reconsidere o cambie su primer concepto o decisión. Este recurso podrá interponerlo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de conocida la respuesta a su solicitud, y deberá ser resuelto por la coordinación académica dentro de los dos (2) días siguientes a su presentación.
CUARTA INSTANCIA: Agotadas las anteriores instancias, y si persiste su inconformismo, el acudiente y estudiante podrán hacer uso del recurso de apelación ante el consejo académico de la institución, el cual deberá hacer uso dentro de los tres (3) días siguientes al conocimiento de la decisión. Deberá presentarlo ante la misma coordinación académica para que ésta lo remita al Consejo académico quien tendrá un plazo de tres (3) días para resolverlo.

QUINTA INSTANCIA: Agotadas todas las anteriores instancias y si persiste su inconformismo el padre de familia y/o acudiente o en su defecto el estudiante se dirigirá al CONSEJO DIRECTIVO para su revisión, en reunión ordinaria.

PARÁGRAFO 1: Si algún estudiante o padre de familia no realiza la debida reclamación agotando las instancias consignadas y el tiempo establecido en el presente artículo pierde el derecho a la reclamación.

PARÁGRAFO 2: POSIBILIDAD DE VOLVER A CURSAR EL AÑO NO PROMOVIDO. Esta posibilidad está condicionada a:

1. Disponibilidad de cupo y diligenciamiento de la pre-matrícula en el tiempo estipulado por la institución.

2. Concepto del comité de Promoción y Evaluación.
3. No haber repetido dos años el mismo grado, no haber perdido más de 6 asignaturas y no haber excedido el 25% de inasistencias.
4. Presentar un comportamiento acorde con la misión, visión y Manual de convivencia de la institución.
5. Tener la edad requerida.
6. Mostrar buena actitud y disposición para continuar con los procesos académicos.

ARTÍCULO 26: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PIAR.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

La evaluación se aprecia como un proceso integral, flexible, sistemático, permanente, participativo y cualitativo de múltiples y diversas experiencias de aprendizaje, en las cuales se puede, no solo determinar los niveles de desempeño de los estudiantes, sino también poder percibir y apreciar sus avances para afianzar valores, aptitudes, actitudes y hábitos. Igualmente, permite detectar las dificultades y reorientar, identificar las barreras en los procesos pedagógicos, replanteando estrategias de mejoramiento, acciones afirmativas para superar dificultades que afectan el aprendizaje, que eliminen o minimicen las barreras en la participación y acceso a la información de todos los estudiantes.

La evaluación es un proceso formativo, sistemático y continuo que permite reconocer y valorar las múltiples formas de motivación, representación y expresión del aprendizaje, igualmente le permite al docente identificar las barreras y facilitadores presentes a fin de realizar los ajustes necesarios para garantizar el acceso y la participación de todos los estudiantes.

Suministrar información útil para el diseño de estrategias pedagógicas basadas en el diseño universal de aprendizaje (DUA), o de ser necesario el Plan Individual de ajustes Razonables (PIAR), a fin de garantizar el acceso y la participación de todos los estudiantes desde una evaluación pertinente que le permita permanecer y avanzar en su proceso académico a través de múltiples formas de motivación, representación y expresión del aprendizaje.

Responsabilidades de los estudiantes con respecto a su evaluación

● Los estudiantes focalizados con el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) deben cumplir con cada una de sus responsabilidades académicas y convivenciales, pues este no los exime de sus compromisos institucionales.
● Una vez terminado finalizando cada período académico se debe realizar el seguimiento al PIAR de tal forma que se pueda determinar si los ajustes fueron implementados o es necesario modificar los objetivos planteados.

Determinar la promoción de estudiantes.

La promoción de estudiantes se debe analizar teniendo en cuenta el concepto de inclusión que presenta el decreto 1421:

> Educación inclusiva: Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.

Cada uno de los grados escolares tiene rangos de edad los cuales se deben mantener, evitando que los estudiantes se encuentren en extra-edad para el grado en el que son matriculados (ya que esto puede incidir en la motivación

del estudiante, incluso puede ser causa de deserción escolar). El objetivo de la educación inclusiva es velar por el acceso, permanencia y participación de todos los estudiantes desde un ambiente escolar acogedor que brinde educación pertinente y de calidad. Cabe destacar que cada caso es particular y debe ser analizado por consejo académico y profesionales de apoyo de acuerdo con la pertinencia y bienestar de cada estudiante.

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN DESEMPEÑO BAJO AL FINALIZAR CADA PERIODO ACADÉMICO

En caso de que el estudiante con discapacidad presente desempeño bajo, es necesario realizar seguimiento a los ajustes razonables consignados en el PIAR y determinar si es necesario modificarlos e implementar otras estrategias pedagógicas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROMOCIÓN

En el caso de los estudiantes con discapacidad, se debe analizar la implementación de los ajustes razonables consignados en el PIAR, si se implementaron ajustes y EL ESTUDIANTE NO RESPONDIÓ favorablemente, puede ser causal de la NO PROMOCIÓN al siguiente año teniendo en cuenta cada caso. Si por el contrario se observa que los ajustes no fueron implementados debidamente, el estudiante podrá ser promovido para el siguiente año, continuando con la implementación de este e incentivando a los docentes en la aplicación de ajustes pertinentes.

DIFICULTAD EN LA SUPERACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Nota: En caso de que la dificultad de desempeño la presente un estudiante con discapacidad, es necesario realizar un análisis sobre la implementación de los ajustes consignados en el PIAR, con el fin de determinar si la dificultad se presentó por falta de compromiso del estudiante o la causa fue la omisión de los ajustes determinados. Si fue por falta de compromiso del estudiante, deberá firmar el compromiso respectivo. En caso de que la dificultad se atribuya a la falta de ajustes razonables, el docente deberá presentar al estudiante la oportunidad de superar los desempeños a través de actividades que presenten los ajustes consignados en el PIAR.

Derechos del estudiante.

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:

- Ser reconocido como un estudiante diverso el cual requiere diferentes formas de motivación, representación y expresión del aprendizaje.
- Ser escuchado, respetar y valorar su opinión frente a los diferentes espacios académicos, a fin de incentivar un ambiente acogedor y democrático propio de una educación inclusiva.

CAPITULO VII

NORMAS DE COMPORTAMIENTO

ARTÍCULO 27: NORMAS: La Institución Educativa Municipal Emilio Cifuentes inculca valores éticos, morales, espirituales y culturales para que nuestros estudiantes sean ejemplo de convivencia, solidaridad, respeto y equidad. La disciplina y corrección de las faltas tiene como finalidad llevar a nuestros estudiantes a reflexionar sobre su actuar, elevar su autoestima y promover su crecimiento personal.
Como principal instrumento de seguimiento del comportamiento del estudiante se hacen los registros en el OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE siguiendo el debido proceso.

ARTÍCULO 28: PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.

Todas las personas que conforman nuestra comunidad educativa están obligadas a presentarse y participar puntualmente en los diferentes espacios de nuestra institución. Es por ello que nuestros estudiantes, al firmar la matrícula, quedan comprometidos a asistir a las actividades escolares y extraescolares cumpliendo con los tiempos establecidos.

PARÁGRAFO 1: una vez cerrada la puerta, los coordinadores o los profesores que acompañen la entrada de estudiantes volverán después de 10 minutos a dar ingreso a los estudiantes que han llegado tarde.

PARÁGRAFO 2: A los estudiantes que lleguen después de la hora indicada, se les permitirá el ingreso, no sin antes ser registrados en coordinación de convivencia. Además, estos no entrarán a la primera hora de clase y realizarán, en este tiempo, labores que ayuden al mantenimiento de la Institución.

PARÁGRAFO 3: Si un estudiante persiste por tres veces en las llegadas tarde, se citará al padre de familia o acudiente registrando en el OBSERVADOR la reiteración de la falta acumulada y las acciones pertinentes para corregirla.

ARTÍCULO 29: AUSENCIAS

1. Si el estudiante falta a la Institución por uno (1) o más días, deberá presentarse con el padre y/o acudiente a justificar la ausencia dentro de los tres (3) días calendario siguientes en Coordinación de Convivencia y tendrá como máximo una semana para entregar las actividades académicas pendientes. Si el estudiante se hace presente en la institución sin el acudiente, desde Coordinación de Convivencia se llamará al acudiente y el estudiante no iniciará sus actividades escolares hasta no contar con la presencia del mismo.
2. En todo caso en que el estudiante haya sido suspendido, la ausencia se entiende como injustificada y, por lo tanto, afectará la evaluación académica, perdiendo el derecho de presentar evaluaciones y recuperaciones.
3. Si el estudiante falta al colegio sin la excusa correspondiente o se evade de clases sin ingresar a la institución, los padres de familia serán los primeros respondientes y, en todos los casos, la institución se exonera y exime de todas las acciones y sus posibles consecuencias por los hechos, acciones y actividades que el estudiante realizará en dicha ausencia (toda vez que no ingresó a la institución).
4. Si el estudiante se evade de las instalaciones de la institución de manera ilícita o sin el respectivo permiso o autorización, después de haber ingresado a la institución, los padres de familia, serán los primeros respondientes y, en todos los casos, la institución se exonera y exime de todas las acciones y sus posibles consecuencias por los hechos, acciones y actividades que el estudiante realice, por cuanto se evade de manera ilícita y sin el consentimiento de la institución, renunciando así a su debido proceso. Esto en cuanto infringe de manera grave la norma de presencia activa dentro de las instalaciones de la institución.
5. Para que un estudiante pueda ausentarse del colegio en horas de clase los padres o acudientes deberán acercarse a la coordinación de convivencia y solicitar un permiso de salida. Las ausencias injustificadas no dan derecho a presentar los trabajos y evaluaciones del día de la ausencia. A partir de la segunda ausencia injustificada se inicia el debido proceso de convivencia social.

ARTÍCULO 30: PRESENTACIÓN PERSONAL.

Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: "ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, <u>siempre y cuando no afecten derechos de terceros</u>". (SC-481/98).

1. Uniforme de diario para las estudiantes.

- Jardinera a cuadros, según modelo cubriendo 5 cm. debajo de la rodilla.
- Buso color beige, cuello tortuga según modelo.
- Saco en cuello V color beige y verde oliva con el escudo de la institución.
- Medias a la rodilla color beige de la institución.

- Zapato colegial color café oscuro de amarrar, con cordones café.
- Chaqueta según modelo.
- Portar el cabello recogido con moño blanco o negro.

2. Uniforme de gala:

- Camisa beige del tono del saco con cuello para corbata.
- Corbata café oscura.
- Guantes color blancos.
- Portar el cabello recogido con moño blanco o negro.

3. Uniforme para los estudiantes.

- Pantalón tela pesada microdil stock color 161106 (puntos de venta La Fayette).
- Buso color beige, cuello tortuga según modelo.
- Saco en cuello V color beige y verde oliva con el escudo de la institución.
- Medias media caña, beige de la institución.
- Zapato colegial color café oscuro de amarrar y cordones cafés.
- Chaqueta según modelo.

4. Uniforme de gala:

- Camisa color beige con cuello para corbata.
- Corbata café oscuro.
- Guantes color blanco.

5. Uniforme de educación física para los estudiantes

- Sudadera color azul noche 194010, tela vendaval crochet, en cuya chaqueta cerrada irá un peto verde agua marina color 184936 con el escudo de la Institución, con franja blanca y azul noche en forma diagonal al lado derecho según modelo. En las mangas terminado en azul noche y ribeteadas con franja blanca, azul aguamarina y blanca, con el nuevo escudo de la institución al lado izquierdo.
- Camiseta polo color blanco cole plus 110601, con franjas azules en el cuello y mangas; el nuevo escudo de la Institución al lado izquierdo.
- Pantaloneta azul oscura, con franjas horizontales en cada pierna blanca y azul turquesa según modelo.
- Medias azules de la institución.
- Tenis totalmente azul oscuro, según modelo.
- Cachucha de la Institución según modelo
- Chaqueta según modelo.
- El uniforme de Educación física será usado 2 veces a la semana.

PARÁGRAFO 1: De ninguna manera se permitirán alterar el uniforme establecido por la institución ni modas estéticas que pertenezcan a grupos urbanos, subculturas y tribus urbanas, puesto que se considera el modelo del uniforme, como primera instancia disciplinaria y coherente con la estética dentro de la comunidad educativa. En este sentido, el uniforme de la institución no estará de ninguna manera ligado a modas o comportamientos estéticos personales.

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes portarán el uniforme con elegancia, sin ningún accesorio (piercing, collares, manillas, anillos, aretes largos, pulseras y otros). Todo accesorio será decomisado y afectará su comportamiento.

El cabello de las estudiantes debe estar recogido con moños blancos o negros y sin ningún tipo de maquillaje. El uso de maquillaje y esmalte de colores diferentes al transparente afectará su calificación de comportamiento. El cabello debe arreglarse en forma periódica, manteniendo un corte convencional o sin ningún tipo de diseño o pintura extravagante que desdiga de la buena presentación.

PARÁGRAFO 3. De acuerdo con la consulta a la comunidad educativa (en el mes de octubre de 2023 y posteriores validaciones desde los representantes de padres de familia en el Comité de Convivencia), frente a la necesidad de exigir el uniforme escolar y, sin pretensión de desconocer el libre desarrollo de la personalidad y la diversidad de género, no forman parte del uniforme los piercings o accesorios que lesionan el cuerpo y los aretes para el caso de los caballeros (como aros en las orejas).
El uniforme no requiere ningún tipo de maquillaje, más cuando en la edad escolar es necesario que niños, niñas y adolescentes cuiden su cuerpo, piel y cabello, de daños por productos químicos y condiciones ambientales. Los padres, madres de familia y/o acudientes son responsables de garantizar el uniforme a los estudiantes y de velar por su uso adecuado.

PARÁGRAFO 4: El estudiante incurrirá en una Situación Tipo 2 cuando, con el uniforme de diario o deportivo, presente espectáculos o manifestaciones amorosas fuera o dentro de la institución.
Está prohibido realizar con el uniforme, actos que atenten contra el buen nombre del colegio (fumar, ingerir licor, pelear, decir groserías o entrar a sitios como discotecas, bares, casas de lenocinio, billares, casinos, etc). De no cumplir con la norma el consejo directivo se reunirá para analizar la pérdida del cupo o cancelación de matrícula.

PARÁGRAFO 5: Los estudiantes de preescolar a noveno utilizarán el uniforme de gala los días viernes o en ocasiones especiales si no tienen clase de educación física, en este caso traerán el uniforme de gala el martes.
Los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo deberán portar el uniforme de gala los días martes y viernes, si no tienen clase de educación física.

ARTÍCULO 31: DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS INSTITUCIONALES: La Institución exige un buen trato a todos los elementos puestos al servicio de la comunidad educativa, en especial por parte de los estudiantes. Si estos son dañados o deteriorados, se debe responder por el costo de su cambio o arreglo y además se afectará la nota de comportamiento.

ARTÍCULO 32: DE LA AUTOESTIMA Y PROTECCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA A TRAVÉS DEL EJEMPLO: La institución como parte formativa y de apoyo a la primera infancia propende por la protección de la misma a través de acciones tendientes a su cuidado y defensa de sus derechos, evitando que por efecto del mal ejemplo de los estudiantes mayores, se favorezca la coerción, inducción o manipulación de los menores más pequeños.

PARÁGRAFO 1: Las estudiantes que resulten embarazadas, sin negarles el derecho a la educación, recibirán les citación a padres o acudientes para firmar un compromiso mediante el cual dichas alumnas asistirán a clases hasta el quinto mes de gestación (siempre y cuando no sea un embarazo de alto riesgo). Después de este momento serán enviadas a su hogar para que reciban por parte de sus padres los cuidados pertinentes a su estado y las orientaciones para que puedan asumir con responsabilidad el nuevo rol de madres. De la misma manera, se busca garantizar la protección del menor gestante toda vez que prevalece el derecho a la vida de la madre y del no nacido, por encima del derecho a la educación.

Estos procedimientos no implican la pérdida del cupo. Las estudiantes pueden aprobar su año mediante una educación sustancial no presencial y entregar sus deberes académicos semanal o quincenalmente o, alternativamente, continuar el siguiente año a discreción de la alumna y de los padres.
No se permitirá el reingreso a labores académicas antes de los 120 días de licencia vigentes por maternidad.

PARÁGRAFO 2: Ningún estudiante puede estar en educación formal si se encuentra conviviendo con su cónyuge o compañero permanente, para ello existe la educación por ciclos o para adultos.

ARTÍCULO 33: DE LA DISCIPLINA.

La Disciplina es necesaria y es buena, más que ser represiva debe ser de carácter disuasivo, correctivo, y en algunos casos será reeducativa. Esto para dar estricto cumplimiento al artículo 43, numeral 6 de la ley 1098 de infancia y adolescencia. La Disciplina fomenta hábitos de responsabilidad, actividad, trabajo, honestidad y una sólida educación para la libertad, el respeto y las buenas costumbres, además promueve un ambiente justo, equilibrado y sano para la formación y la educación a todo nivel, ayudando a brindar una educación pertinente y de calidad. Véase, artículo 42 numeral 2 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.
Cf. ST-037/95, (ST- 316/94)." (ST-366/97).

ARTÍCULO 34: DE LAS SITUACIONES.

Conjunto de circunstancias que se producen entre las personas en un momento determinado generando un conflicto.

ARTÍCULO 35: CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES: Se clasifican en tres clases: Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 en atención a su naturaleza y efectos, a las modalidades y circunstancias del hecho, a los motivos determinantes, a los antecedentes personales y a las circunstancias existentes.

1- Situaciones tipo 1

Corresponden a los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud física o mental y buenas costumbres de los y las estudiantes.

1. Bromas bruscas y juego de manos.
2. Perturbación de las clases con dichos o hechos inoportunos.
3. Mantener rencillas, disgustos, discordias con los demás miembros de la comunidad educativa.
4. Impedir la realización de las jornadas académicas o clases con indisciplina u otras actividades.
5. Desobediencia y burla sarcástica a las órdenes impartidas por directivos y docentes.
6. Colocar apodos a los compañeros, docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa esporádicamente.
7. Gestos o actos irrespetuosos con connotación sexual
8. Excluir o señalar por razones de género u orientación sexual
9. Agresiones verbales con las que se hace sentir mal a otras personas por medio de insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas de agresión y expresiones morbosas.
10. Agresiones físicas o interacciones con las que se hostiga o invade el espacio íntimo de otra persona y que pueden tener o no contenido sexual: manoseo, halar o desacomodar la ropa.
11. Agresión relacional con la que se afecta negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otra persona (chisme).

PARÁGRAFO 1: Las situaciones tipo 1 deben resolverse a través del diálogo y el compromiso entre el educador y el estudiante o estudiantes implicados, con soporte por escrito en el plan de aula. La reiteración de situaciones tipo 1, se convierten en situaciones tipo 2, si persiste en seguir cometiendo este acto u omisión.

2- Situaciones Tipo 2

La gravedad de las situaciones está dada en primer término, por la reincidencia de las situaciones tipo 1, denotando irresponsabilidad y desacato frente a propuesta formativa del colegio. Son situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso que no correspondan a la comisión de un delito. Deben ser repetitivas o sistemáticas, que causen daños al cuerpo o a la salud, sin generar incapacidad alguna en los involucrados. Decreto 1965/13 art. 40. Además, aquellas que afectan de manera directa la sana convivencia del grupo o de la institución Educativa.

1. Reincidencia continúa (3 veces) de las situaciones tipo 1.
2. Irrespeto a los derechos ajenos y el abuso de los propios.
3. Difundir volantes excluyentes con propaganda racista.
4. Tratar con altanería, vulgaridad y falta de respeto a sus mayores o cualquier miembro de la comunidad educativa.
5. Participar en riñas o agresiones de palabra o hecho dentro o fuera de la institución o cualquier otra actuación que desdiga de su buen nombre.
6. Cuando incita a otros compañeros o miembros de la comunidad educativa a cometer faltas en contra de sus principios, creencias, religión, política, valores, género, inculcados por la institución o el seno familiar.
7. Amenazas, maltrato físico, verbal y emocional que ocurre de manera repetitiva y sistemática.
8. Agresiones reiterativas con contenido sexual como el ciberbullying y la agresión sexual por homofobia y transfobia.
9. Apodos y comentarios homofóbicos o sexistas reiterados.
10. Piropos y conductas sexuales inapropiadas que ocurren reiterativamente.
11. Mensajes sexuales ofensivos escritos en espacios públicos como paredes, pupitres, baños y tableros pues se consideran acoso escolar.
12. Conductas sexuales inapropiadas.
13. Promover o inducir acciones (retos), que vayan en contra de la dignidad o integridad de los estudiantes.

3- Situaciones Tipo 3:

Son consideradas situaciones tipo 3 aquellas que denotan reincidencia en situaciones tipo 2 y las que atentan contra la integridad física, psicológica y moral del estudiante que las comete o de cualquier integrante de la comunidad educativa y civil. Es toda situación que sea constitutiva de **presuntos delitos**.

1. Reincidencia continúa de las situaciones tipo 1 y las situaciones tipo 2, sin voluntad de mejora a pesar de los correctivos impuestos.
2. Identificarse con documento ajeno, engaño o soborno, mentiras y suplantar al padre o acudiente a través de terceras personas
3. Sustraer, enmendar, alterar o falsificar documentos públicos.
4. Porte, consumo y tráfico de armas, bebidas alcohólicas, estupefacientes, cigarrillos y otros. (Decreto 1108 del 31 de mayo del 94).
5. Pornografía con menores de 18 años o porte y tráfico de material pornográfico.
6. Agresión física o psicológica a cualquier persona de la comunidad educativa que genere incapacidad.
7. Matricularse con certificados adulterados o documentos falsificados.
8. Pertenecer, promover, participar, ocultar, o favorecer nexos con cualquier grupo delictivo, satánico o pandilla callejera, que generen violencia, desorden y afecten a la comunidad.
9. Agredir o herir con armas de fuego, corto punzantes o de otro tipo a cualquier miembro de la comunidad educativa, particulares u otro tipo de vandalismo.
10. El hurto continuo, según la cuantía del mismo y las implicaciones que cause en la comunidad educativa.
11. Tener relaciones sexuales dentro de las instalaciones del Colegio o por fuera de la institución portando el uniforme.
12. Agresión psicológica, física, a la dignidad o a la moral dirigida hacia un niño o una niña de la primera infancia.
13. Porte, tenencia, consumo, expendio, distribución, inducción, coerción manipulación hacia sus compañeros(as) en lo referente a las sustancias psicoactivas, psicotrópicas, estupefacientes, psiquiátricas, no medicadas y otras sustancias que enajenan su actuar dentro o fuera del colegio.
14. Homicidio.
15. Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades).
16. Acoso sexual.
17. Extorsión.
18. Secuestro.
19. Estudiantes que permitan que sus compañeros toquen partes de su cuerpo a cambio de dinero.

20. Cualquier actividad de carácter sexual que involucre a una persona adulta y un menor de 14 años.
21. Estudiantes que presten servicios sexuales a través de una red de tráfico de personas.
22. Agresión por parte del padre de familia o acudiente a cualquier persona de la comunidad educativa.

PARÁGRAFO 1: Quien conozca situaciones tipo 2 o tipo 3, debe llevarlas ante la instancia según el conducto regular y le seguirá el debido proceso correspondiente, siempre por escrito, de lo contrario incurrirá en omisión

ARTÍCULO 36: DE LAS FALTAS.

Son las acciones que, por acción, omisión o por fallo, contravienen los ideales propios de la institución o transgreden la normativa presente o legal pertinente, alejando al alumno de la imagen de ejemplo de un testimonio irreprochable en los principios, deberes y normas, que rigen nuestra institución (incluyendo los de ley, expresados en el presente manual).

Que "La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el sistema educativo, salvo que existan elementos razonables – incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante – que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada". (ST- 402/92).

ARTÍCULO 37: CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS:

1. Faltas Leves:

Se consideran faltas leves aquellas que alterando el normal desarrollo de las actividades institucionales no atentan contra la integridad física, moral, y buenas costumbres de los estudiantes.
1. Llegar tarde a la institución o al salón de clases.
2. No portar el uniforme de acuerdo con lo estipulado en el manual de convivencia.
3. Incumplimiento continuo con tareas, trabajos y otras labores académicas.
4. Desobediencia constante del estudiante a las normas de la Institución.
5. Ausencias injustificadas a celebraciones o actos comunitarios.
6. Indisciplina constante en la formación.
7. Descuido en su presentación personal o higiene.
8. Consumo de alimentos en clase o en otras actividades.
9. Hacer desorden en los diferentes espacios académicos (biblioteca, aulas especializadas y laboratorios).
10. Hacer desorden en el servicio de transporte.
11. Salidas continúas del aula de clase sin el debido permiso del profesor.
12. Permanecer dentro del aula durante el tiempo de descanso o en otros sitios no autorizados para tal.
13. Desacatar el toque del timbre.
14. Hacer uso inadecuado de los pasillos para interrumpir clases u otras actividades.
15. Traer celulares a la jornada académica utilizándolos en clase sin autorización del docente o interrumpir la clase con el uso inoportuno de los mismos.
16. Incumplir en la entrega oportuna de material didáctico, biblioteca, instrumentos de la banda marcial, trajes de danzas y elementos deportivos.

PARÁGRAFO 1: Las faltas leves deben resolverse a través del diálogo y el compromiso entre el educador y estudiante o estudiantes implicados, con soporte por escrito en el plan de aula. Tres faltas leves se convierten en graves si persiste en seguir cometiendo este acto u omisión.

PARÁGRAFO 2: Cuando un estudiante utilice de forma inoportuna el celular será decomisado por el docente y entregado por el mismo en Rectoría. El celular será devuelto a los acudientes previa firma de compromiso una vez finalice el período académico en el que se decomisó.

2. Faltas Graves

La gravedad de las faltas está dada, en primer término, por la reincidencia de las faltas leves, denotando irresponsabilidad y desacato frente a propuesta formativa del colegio. Y, en segundo, aquellas que afectan de manera directa la sana convivencia del grupo o de la institución educativa.

1. Reincidencia continúa (3 veces) de las faltas leves.
2. Reincidencia en el uso y porte indebido del uniforme.
3. Cometer o intentar cometer fraude en el desarrollo de evaluaciones y demás actividades académicas.
4. Escribir palabras, grafitis o frases soeces, en los lugares públicos; como baños, pupitres, paredes de las aulas de clase y otros.
5. Recaudar dineros para fines propios.
6. Difundir o proporcionar en la institución cualquier tipo de propaganda política o religiosa.
7. Traer en forma reiterativa, revistas, dispositivos electrónicos, juguetes y otros elementos ajenos a las actividades escolares, sin la debida autorización.
8. Evadirse o ingresar al plantel o a clase por sitios no autorizados y en horas no determinadas.
9. Impedir la realización de las jornadas académicas o clases con indisciplina u otras actividades.
10. Utilizar el uniforme fuera de la institución en lugares poco aconsejables y en actitudes que atenten contra el buen nombre de la institución.
11. Responsabilizar a la institución de actividades o hechos no autorizados.
12. Destruir o deteriorar bienes de la institución, de los docentes, de los compañeros y administrativos.
13. Falsificar o enmendar notas en boletines, planillas, hojas de logros, evaluaciones, certificados o excusas.
14. Fumar o portar cigarrillos convencionales o electrónicos, con el uniforme dentro o fuera de la Institución.
15. Incurrir en manifestaciones amorosas o inmorales dentro del colegio o fuera de él portando el uniforme.
16. Apostar dinero o practicar otros juegos de azar.
17. No colaborar con las actividades designadas para el orden y aseo de la Institución.

3. Faltas Gravísimas:

Son consideradas faltas gravísimas aquellas que denotan reincidencia en faltas graves y las que atentan contra la integridad física, psicológica, y moral del estudiante que las comete o de cualquier integrante de la comunidad educativa y civil. Además de aquellas que vulneran los principios y la filosofía de la institución educativa. **ST 235/97, ST 316/94** y que atenten contra la integridad física y moral de los menores.

1. Reincidencia continua de las faltas leves, tipo 2 y graves, sin voluntad de mejorar a pesar de los correctivos impuestos.
2. El ingreso a establecimientos públicos o de diversión como: billares, juegos de azar, boliranas, maquinitas, discotecas, tabernas, o sitios que afecten la moral y el buen nombre de la institución mientras se porta el uniforme.
3. Presentarse en estado de embriaguez y/o bajo la acción de sustancias psicotrópicas, en actos públicos o institucionales o ingerirlos en los mismos sitios portando el uniforme.
4. La incitación a la violencia, desorden y manifestaciones públicas, que atenten contra la institución o cualquier estamento o elemento oficial.
5. Incumplir con los compromisos académicos y disciplinarios firmados y autorizados por el Consejo Directivo.
6. Cuando se atente contra la dignidad humana, Misión y Visión de la institución.
7. Realizar, participar, promover, ocultar o favorecer cualquier práctica espiritista, de brujería, hechicerías, satanismo o culto luciferino o inducir a estas a sus compañeros o compañeras.
8. Otras que se consideren muy graves por parte del Consejo Directivo y/o de la Rectoría del Colegio, mediante resolución.

ARTÍCULO 38: RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

Componente de promoción: Desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, programados y puestos en marcha a través de los proyectos pedagógicos en cada una de las áreas. De igual manera, siendo guías en el proceso de formación en espacios no académicos como el descanso.

Componente de prevención: Se realiza a través de un proceso continuo de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente con el propósito de disminuir en su comportamiento actitudes violentas que se manifiestan principalmente en los espacios no supervisados por adultos. Por lo tanto, la institución educativa Emilio Cifuentes determinó desarrollar proyectos pedagógicos encaminados a disminuir dicha violencia y creó estrategias como el descanso pedagógico. Esto último con el fin de acompañar a los estudiantes, disminuyendo el riesgo potencial de ser sujetos de violencia o ser agentes de esta.

Componente de atención: Seguir las estrategias (protocolos) que la institución educativa ha mantenido a través de los años y que se encuentran estipuladas en el Manual de Convivencia, de acuerdo con la gravedad del hecho denunciado y a las circunstancias que lo rodean.

Cuando los daños ocasionados por los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo, se remitirá a actores diferentes a la comunidad educativa.

Componente de seguimiento: El reporte oportuno al sistema de información unificado de convivencia escolar acerca de los casos de atención registrados en el mismo, se hará por parte de orientación escolar. Y el seguimiento interno será llevado a cabo por el comité de convivencia escolar, con la colaboración de docentes, padres de familia, personero de los estudiantes y directivos docentes.

ARTÍCULO 39. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LAS SITUACIONES TIPO 1 Y FALTAS LEVES

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará constancia en el observador del estudiante

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados en los artículos 43 y 44 del presente manual.

2-COMPETENCIAS:
Docente y /o director de grupo y/o Coordinador.

3-TÉRMINOS PARA ACTUAR:
En el momento de conocer el hecho.

4-SANCIONES APLICABLES:

a) Amonestación verbal
b) Ordenación de acciones de reparación o reivindicación de la situación.
c) Correctivos pedagógicos
d) Amonestación escrita en el observador

e) Cuando existan conductas reincidentes de situaciones tipo 1, afectará negativamente la nota de comportamiento del respectivo período escolar.

ARTÍCULO 40: PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LAS SITUACIONES TIPO 2 Y FALTAS GRAVES

1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.

2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia.

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo, así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación reportada.

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este comité sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente decreto.

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.

9. El presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.

PARÁGRAFO 1: Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del presente decreto.

2-COMPETENCIAS:
Orientador, Coordinador y rector.

3-TÉRMINOS PARA ACTUAR:
Tan pronto se conozca la situación.

4-SANCIONES APLICABLES:

a. Suspensión de las actividades académicas entre uno (1) y cinco (5) días, dependiendo de la situación y atendiendo a las circunstancias atenuantes o agravantes.
b. Elaborar un compromiso de cambio y acciones de reivindicación y reparación de la situación.
c. Se verá reflejado en una valoración de Bajo desempeño convivencial del estudiante durante el periodo.

ARTÍCULO 41: PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES TIPO 3 Y FALTAS GRAVÍSIMAS

1. PROCEDIMIENTO QUE SEGUIR:

a. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia.

b. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.

c. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia, de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia.

d. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación se dejará constancia.

e. El presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a sus participantes de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.

f. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada. Actuación de la cual se dejará constancia.

g. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.

Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.

2. COMPETENCIAS:

Por tratarse de la presunta comisión de delitos a la institución le corresponde reportar a la autoridad competente la situación presentada y, en dicha instancia, se resolverá de acuerdo con la norma, sin excluir las sanciones que haya lugar dentro de la institución. De esta manera, el rector posee la competencia para aplicar sanciones hasta por cinco (5) días de suspensión. Cuando las sanciones conlleven la desescolarización definitiva del estudiante, corresponderá exclusivamente adoptarlas al Consejo Directivo de la Institución.

3. TÉRMINOS:

La adopción de estas medidas se debe hacer dentro de los ocho (8) días lectivos siguientes a la comisión de la situación, o del conocimiento de la comisión de esta. La prórroga de los términos sólo será posible por razones de investigación o práctica de pruebas.

4. SANCIONES APLICABLES:

Ante la ocurrencia de este tipo de situaciones, se aplicarán las siguientes sanciones:

- **Suspensión** de actividades académicas durante un período comprendido entre tres (3) a cinco (5) días, sanción notificada a los padres por escrito en el observador del estudiante.

- **Afectación del desempeño en convivencia**.
- **Matrícula en observación**. Firmado por el estudiante, sus padres o acudientes, coordinador y/o rector según el caso.
- **Desescolarización por el año en curso y pérdida del cupo para el año siguiente**, si ha transcurrido más del 50% del año lectivo.
- **Cancelación unilateral del contrato de matrícula** previa aprobación del **CONSEJO DIRECTIVO.**
- **Exclusión de la ceremonia de graduación**.
- **Exclusión de eventos y grupos representativos institucionales**
- **Pérdida del cupo o no renovación del contrato de matrícula.**

PARÁGRAFO 1: La no continuación del proceso formativo en esta institución se hará siguiendo los parámetros de este Manual de Convivencia y se le sugerirá al padre o acudiente la reubicación del alumno en otras modalidades y ambientes. Los padres de familia deben matricular a sus hijos en las instituciones educativas que respondan a sus expectativas**. (Ley 115 del 94, Art. 7ª y Art. 12ª del Decreto 1860 del 94.)**

PARÁGRAFO 2: Los recursos que puede interponer un estudiante, padres o acudiente dentro del debido proceso, ante la adopción de cualquier sanción por situaciones de tipo 2 y tipo 3 son:

ARTÍCULO 42: EL DEBIDO PROCESO

Son los protocolos que se toman con un alumno o una estudiante, previo estudio del proceso y clasificación de la situación.

Las partes inician escuchando las versiones de los hechos para hacer luego un análisis objetivo de los mismos, así como los antecedentes, causas y consecuencias de las situaciones cometidas. De esta manera, se evalúa si es de carácter leve, grave o gravísimo, distinguiendo cuando esta corresponde a un fenómeno meramente circunstancial y aislado o está expresando una serie de comportamientos negativos en su formación (respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y los recursos de reposición y apelación). Se debe recurrir al diálogo y acciones concertadas.

En ningún caso se puede, o podrá entrar en conciliación con procesos, actuaciones o faltas que son consideradas bajo presunción como delitos o infracciones de ley cometidas en flagrancia o comprobadas, toda vez que ningún miembro de la institución posee fuero, poder o categoría para conciliar presuntas infracciones de ley (delitos).

El servicio de orientación escolar es un apoyo a la labor pedagógica y disciplinaria que busca brindar un primer soporte psicológico al estudiante en la solución de un problema, no constituye una instancia sancionatoria, por tal motivo procura dirigir al estudiante y a su familia ante los profesionales competentes que puedan brindar una ayuda efectiva.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEVEDAD O GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN O FALTAS

1. Antecedentes.
2. Motivos.
3. Reiteración de la conducta.
4. Daño causado.
5. Consecuencias de la acción u omisión.
6. Influencia de la acción en los otros estudiantes.

ARTÍCULO 43: RECURSO DE REPOSICIÓN

Este recurso se presenta ante el funcionario competente que emitió la sanción con el objeto de que la revise, modifique o revoque dentro de los CINCO (5) días siguientes a la notificación de la acción correctiva. Pasados los CINCO (5) días la acción correctiva queda en firme.

ARTÍCULO 44: RECURSO DE APELACIÓN:

Este Recurso se presenta ante la rectoría con la finalidad de que se modifique o revoque la sanción **dentro de los CINCO (5) días siguientes a la notificación de la sanción. Pasados los CINCO (5) días la acción correctiva queda en firme. Todo procedimiento disciplinario tendrá el principio del debido proceso. Derecho fundamental (Artículo 29 de la Constitución Política). Artículo 26 de la ley 1098 de infancia y adolescencia.**

ARTÍCULO 45: INSTANCIAS DEL CONDUCTO REGULAR

CONDUCTO REGULAR
Cuando se presentan dificultades, el conducto a seguir por los estudiantes es el siguiente:

1. La primera instancia es el docente conocedor del caso.
2. En segunda instancia director de grupo o tutor.
3. Coordinaciones.
4. Orientador escolar: Quien ejerce funciones de consultoría y asesoría, de acuerdo con el tipo de hecho y circunstancias emitirá las recomendaciones que de no surtir efecto remitirá a la Coordinación pertinente.
5. Rectoría
6. Como última instancia el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 46: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES:
Se define como accidente cualquier suceso que es provocado por una acción violenta y repentina, ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar a una lesión corporal.

El protocolo por seguir será:

1- Darle prioridad a la atención del estudiante accidentado.
2- Avisar a la coordinación o cualquier miembro de la comunidad que se encuentre presente, sobre lo sucedido.
3- Llamar inmediatamente al acudiente, para que se haga presente en la institución.
4- La persona conocedora del caso deberá indagar las circunstancias en que se dieron los hechos, y los involucrados rendir informe escrito a coordinación o rectoría.
5- En coordinación se levantará la respectiva acta, y harán los llamados de atención o correctivos que se requieran, para prevenir hechos futuros.

CAPITULO VIII
ESTÍMULOS.

Se otorgan a los estudiantes como reconocimiento de sus méritos personales, sociales y a aquellos que en su actuar diario pongan en práctica el manual de convivencia y el PEI. Se resaltan, de esta manera, todas las actitudes que ayuden al desarrollo humano: liderazgo, solidaridad, sentido artístico, práctica de valores, rendimiento en todo el proceso enseñanza aprendizaje, superación personal, amor, respeto, sentido de pertenencia por la institución, cuidado de los recursos naturales, actitud deportiva, colaboración y excelencia, dejando constancia escrita en el observador del estudiante.
Entre estos estímulos tenemos:

1. **Ser postulado como representante, monitor del curso o asignatura:** por el liderazgo, espíritu de colaboración y sentido de pertenencia de la institución.
2. **Pertenecer a la banda marcial de la institución** o a los grupos lúdicos, siempre y cuando su comportamiento y rendimiento académico sea acorde al manual de convivencia, sin excepción.
3. **Representar a la institución fuera y dentro de ella:** como delegado en actividades académicas, culturales, deportivas o encuentros programados por los diferentes entes educativos.

4. **Ser postulado como personero y Consejo Directivo, en el caso de los estudiantes de once.**
5. **Figurar en el cuadro de honor:** se concede a los estudiantes que bimestralmente sobresalgan por su excelencia académica y disciplinaria.
6. **Mención honorífica:** a aquellos estudiantes que durante el año escolar se hayan distinguido por su excelencia académica en su respectivo curso, sentido de pertenencia institucional, esfuerzo personal y sana convivencia.
7. **Izar la bandera:** se concede a estudiantes de la institución que practiquen los valores promovidos en el PEI. Se exaltan con un reconocimiento acorde a izada de bandera.
8. **Premio al mejor bachiller:** consiste en una medalla al estudiante cuyo comportamiento y rendimiento académico hayan sido excelentes.
9. **Premio a los mejores Icfes:** a los tres (3) estudiantes que hayan obtenido y sobresalido en los resultados del examen de Estado.
10. **Imposición de un premio al mérito:** A los estudiantes que hayan sobresalido en eventos culturales, deportivos, artísticos, científicos, académicos y de servicio a la comunidad.
11. **Estímulo al mejor director de grupo:** se les reconocerá a los docentes que se hayan destacado por ser excelentes acompañantes de su curso.
12. **Pertenecer a los diferentes estamentos del gobierno escolar.**
13. **Estímulo a exalumnos**: destacados por sus logros a nivel municipal, departamental o nacional.
14. **Fundación Alquería Cavelier**. los estudiantes que obtengan el mejor promedio académico en los grados octavos y novenos serán propuestas para el programa de la Fundación Alquería Cavelier, siempre y cuando no tengan desempeños básicos en las asignaturas.
15. **Cuadro General de Honor Bimestral**. Para exaltar a los estudiantes que se destaquen en diferentes eventos. (Deportivos, académicos, artísticos y de convivencia), reconocimiento en el salón y en la página del colegio.

CAPITULO IX

GOBIERNO ESCOLAR

Según lo dispuesto el Artículo 6 de la Ley 115 la comunidad educativa está constituida por personas que tienen responsabilidades directivas en la organización, desarrollo y evaluación del PEI de la institución: Se compone de los siguientes estamentos:

1. Estudiantes que se encuentren debidamente matriculados.
2. Padres y madres de familia, acudientes o en su defecto los responsables de la educación, de estudiantes matriculados.
3. Docentes, que laboren en la institución.
4. Directivos docentes y administrativos escolares que cumplen funciones directas en la prestación del servicio educativo.
5. Egresados organizados para participar.

PARÁGRAFO 1: Todas las instituciones educativas deberán organizar un solo gobierno escolar para que haya una participación democrática según lo dispone el Artículo 142 de la Ley 115 del 94.

ARTÍCULO 47: ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR:
Estará constituido por:

1. **EL CONSEJO DIRECTIVO**: Como Instancia directiva de participación de la Comunidad Educativa y de orientación académica y administrativa de la Institución; está conformado por:

- El rector, quien lo presidirá y convocará una vez por mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente.
- Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría en una asamblea general de docentes.

- Dos representantes de los padres de familia elegidos; uno por que será el presidente de la Asociación de Padres de Familia y el otro que será elegido del Consejo de Padres.
- Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo Estudiantil y que este cursando grado once.
- Un representante de los exalumnos elegidos por el consejo directivo, de ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su defecto por quien haya ejercido el año inmediatamente anterior, o por quién voluntariamente quiera ejercer dicho cargo.
- Un representante del sector productivo de las entidades que patrocinen o auspicien el funcionamiento de la Institución.

PARÁGRAFO 1: Los Administrativos podrán participar en las deliberaciones del consejo directivo siempre y cuando hayan sido invitados por éste a solicitud de cualquiera de sus miembros. Tendrán voz, pero no voto.

PARÁGRAFO 2: El consejo Directivo deberá quedar integrado dentro de los primeros 60 días calendario y entrar en ejercicio de sus funciones.

PARÁGRAFO 3: Los representantes de profesores, padres de familia, estudiantes, exalumnos y sector productivo deberán reunir los siguientes requisitos.

1. Disponer de tiempo necesario para asistir a las reuniones.
2. Tener sentido de pertenencia por la Institución.
3. No haber sido amonestados por las directivas de la institución, o por otros entes legales.
4. No estar vinculado a otra organización oficial.
5. Ser respetuosos de las decisiones tomadas, en consenso.
6. Ser un integrante de la comunidad educativa respetuoso, defensor, cumplidor y conocedor del Manual de convivencia, no haber tenido problemas de orden disciplinario, colaborador en todas las actividades programadas por la institución y ejemplo de convivencia.
7. Ser un líder positivo entre sus compañeros.

PARÁGRAFO 4: Los integrantes de asociación, consejo de padres, profesores y exalumnos y sector productivo, no podrán ejercer el mismo cargo por más de dos años, y así de esa forma dar mayor participación a todos los miembros de la comunidad educativa.

PARÁGRAFO 5: La sede la Concepción y cada área deberá postular mínimo un candidato para elegirse representante de los docentes al Consejo Directivo.

PARÁGRAFO 6. El Consejo Directivo cumple con las funciones estipuladas en el artículo 144 de la ley 115 de 1994.

EL CONSEJO ACADÉMICO: Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica de la institución. El Consejo Académico cumple con las funciones estipuladas en el artículo 145 de la ley 115 de 1994. El Rector incluirá en el calendario escolar anual mínimo una reunión mensual.

Está conformada por:

- El rector quién lo preside.
- Directivos docentes.
- Docente, jefes de área.

EL RECTOR: Es la primera autoridad administrativa y docente de la Institución. (Ley 175 Art. 10). Cumple con las funciones estipuladas en la ley 715 del 21 de diciembre de 2001, capítulo 3, art. 10.

ARTÍCULO 48: OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN:

1. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: Será un estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución, y será elegido dentro de los primeros 30 días calendario siguientes al de inicio de clases. El rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. Art. 94, Ley 115 de 1994. Será el encargado de:

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes.
c. Presentar ante el rector las solicitudes de oficio o petición.
d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo las decisiones tomadas y que afecten a sus compañeros.
e. Los estudiantes de grados 0, 1º, 2º, y 3º elegirán un representante al Consejo Estudiantil de grado 3º, quién participará con voz y voto en el Consejo Estudiantil.

2. CONTRALOR ESTUDIANTIL: Es un mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social, en la gestión educativa y un espacio de participación de los jóvenes que buscan la transparencia en los escenarios de participación ciudadana. Se constituye con el fin de garantizar la vigilancia de los recursos y bienes públicos de la gestión educativa.

- Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la institución educativa, que curse el grado décimo del nivel de educación media, o del grado noveno o quinto en caso de que la institución educativa solo ofrezca el nivel de educación básica, elegido democráticamente por los estudiantes matriculados el mismo día de la elección del personero y su periodo será de dos años.
- Será elegido el mismo día de la elección de personero y por voto popular.

PARÁGRAFO 1: Para poder aspirar a ser personero y contralor de la Institución, el estudiante deberá llenar los siguientes requisitos:

- No haber sido sancionado por faltas gravísimas en tres años anteriores a su elección.
- Conocer y practicar en todos sus aspectos el Manual de Convivencia y el PEI.
- Conocer, practicar y difundir la Filosofía de la Institución.
- Tener sentido de pertenencia por la Institución.
- Demostrar excelente comportamiento y rendimiento académico.
- Demostrar autenticidad y capacidad de crítica, reflexión y análisis.
- Tener cualidades de líder positivo entre sus compañeros.
- Poseer capacidades de conciliación y mediación, como una gran calidad humana.
- Practicar valores de respeto, equidad, solidaridad y justicia.

3. CONSEJO DE ESTUDIANTES: Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. Decreto 1075 de 2015.

Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos en la Institución quien deberá cumplir los mismos requisitos que el personero y que será elegido en votación secreta por los estudiantes que conformen el grado al cuál va a representar.

Los estudiantes del preescolar y de los tres primeros grados de la básica primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir a su vocero único entre los estudiantes que cursen el tercer grado. Son sus funciones:

- Acompañar al Personero en el cumplimiento de sus propuestas realizadas en su candidatura.
- Escuchar las problemáticas de los estudiantes.
- Darse su propia organización interna.
- Elegir al representante de los estudiantes ante el consejo directivo.

- Conformar comités de trabajo en pro del bienestar estudiantil.
- Las demás afines o complementarias.
- Promover actividades que redunden en el bienestar institucional.
- Revisar propuestas para el bienestar estudiantil.

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes que aspiren a ocupar dicho cargo deberán cumplir con los mismos requisitos del personero. (Art. 39, parágrafo 1).

PARÁGRAFO 2: Cuando el estudiante elegido como representante de curso incurra en faltas graves y gravísimas o situaciones tipo 2 y 3 será retirado de su cargo y se convocará a nuevas elecciones o asumirá el cargo el suplente elegido en cada curso.

4. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Será elegida en una reunión de padres de familia y/o acudientes afiliados a esta y que forman parte de la Institución. Para participar en dicha elección deberán cumplir los requisitos estipulados en el reglamento interno de la misma. Decreto 1286 de 2005.
Las principales funciones de la Asociación son:

- Velar por el cumplimiento del PEI, y su continua evaluación.
- Velar en forma eficaz, por la atención de las necesidades de la comunidad educativa.
- Promover programas de formación de los padres, para cumplir a cabalidad la tarea educativa que le corresponde.
- Promover el proceso de constitución del consejo de padres.

PARÁGRAFO 1: La Asociación de padres de familia deberá quedar integrada por padres de familia, de ambas jornadas y sedes que conforman la institución educativa.

4.CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA: Es un órgano de la asociación de padres de familia que sirve de medio para asegurar la continua participación de los padres o acudientes en el proceso pedagógico de la institución. Decreto 1286 de 2005.

Está integrado por un vocero de los padres de familia o acudientes, de la Institución de cada curso.

La Asociación de Padres convocará dentro de los 30 primeros días calendario siguientes a la iniciación de clases, asambleas de padres de familia de la institución, en las cuales se elegirá para el año lectivo a uno de ellos como vocero. La elección se realizará por votación nominal.

PARÁGRAFO 1: Los padres elegidos al Consejo de Padres, nombrarán su representante ante el Consejo Directivo, previa consulta con la asociación de padres de familia.

El Consejo de Padres de Familia tendrá en cuenta lo que reza el parágrafo No. 2 del artículo 7 del Decreto 1286 del 27 de abril de 2005, antes mencionado: "El Consejo de Padres de cada establecimiento educativo ejercerá sus funciones en directa coordinación con los rectores o directores y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante otras instancias o autoridades".

ARTÍCULO 49: MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.

El presente Manual de Convivencia solamente podrá ser reformado si la comunidad educativa así lo estima conveniente, mediante acuerdo del Consejo Directivo o cuando una nueva ley o decreto le sean contrarios a cualquiera de los anteriores.

Adoptado por el Consejo Directivo el 3 de noviembre de 2023, según acta N° 9 del 2023

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES, FACATATIVÁ

COMPROMISO PADRES DE FAMILIA

La comunidad de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL EMILIO CIFUENTES** de Facatativá, con el fin de posibilitar la construcción de espacios de convivencia y tolerancia, que permitan el pleno desarrollo de los educandos para el futuro del estudiante integral, debe actuar coherentemente con la misión y la filosofía de formación basada en valores, así como la verdadera educación objetiva y armónica de calidad con la cual nos hemos comprometido como institución.

Encarna también en sus diferentes capítulos, el lema **"LLEVA AL EMILIO EN TU CORAZÓN"** cuyo significado es el sentido de pertenencia e identidad de cada uno de sus estamentos con la institución y el medio ambiente.

Acepto y doy fe de mi acatamiento por convicción, de manera inexcusable y obligatoria al presente documento, toda vez que lo acepto porque refleja las normas, cánones y la información completa que comparto y asumo como parte de la educación integral cognitiva, curricular, moral que busco de la institución al momento de suscribir la presente matrícula para mi hijo(a) _____ del grado _____.

Fecha: _____

_____

FIRMA PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE.

ANEXOS.
FALLOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Que "La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos fundamentales, no sólo son derechos en relación con otras personas, sino también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también ella debe respetar su propio ser". (ST- 02/92)

"Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios". (ST 519 DE 1992).

Que "Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones". (ST- 612/92).

"La educación como derecho fundamental conlleva deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo… El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el Colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes de alumno." (Sentencia T-569 de 1994).

Que "La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo. (ST- 527/95).

Que "La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO puede invocar el mencionado derecho para excusar las infracciones en que incurra". (ST- 235/97).

Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: "ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros". (SC-481/98).

TODO LO ANTERIOR ESTÁ CONSIGNADO EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA COMO CONTRAVENCIONES. Entonces los coordinadores o EL RECTOR son los sujetos de omisión y complicidad o de descuido y omisión y trato negligente y DEBEN SER DENUNCIADOS EN COMISARIA DE FAMILIA, cuando NO hacen cumplir el manual de convivencia, según el artículo 44 numeral 9 de ley de infancia y artículo 18 de ley de infancia, pueden ser denunciados por cualquier persona y puede también ser oficioso (anónimo).

“Considera la Corte que quien se matricula en un centro educativo con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mentado derecho para excusar las infracciones en que incurra. Por ello, si reclama protección mediante la acción de tutela, alegando que el plantel desconoce las garantías constitucionales al aplicarle una sanción, es imperioso que el juez verifique tanto los actos ejecutados por las autoridades del centro educativo como la conducta observada por el estudiante, a objeto de adoptar una decisión verdaderamente justa en cuya virtud no se permita el quebrantamiento de los derechos constitucionales del educando pero tampoco se favorezca la irresponsabilidad de éste.” (Sentencia T-341 de 1993)

"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación". (Sentencia 037 de 1995)

Que “La exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentran consignadas en el manual de convivencia que él y sus acudientes, firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel, pero lo que sí se le puede exigir, inclusive mediante razonables razones es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en Vigor, en este orden de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina puede ser tomado en cuenta como motivo de exclusión”. (SC- 555/94).

Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso Educativo (ST- 527/95).

2- NO puede recibirse a un educando, que presuntamente ustedes aclaran que es EMO, el artículo 18 de la ley de infancia 1098, PROHIBE EL FENÓMENO EMO, toda vez (condicionado) que incite, promueva, induzca, estimule, constriña o favorezca: mutilaciones o cortes, intentos de suicidio, depresión, homosexualidad en menores de edad, anorexia, o cualquier otro que atente contra su vida e integridad, física, psíquica y moral. De otro lado, su moda o conducta induce, estimula, coercita y presupone una conducta que afecta a los derechos de terceros y en este caso específico a los más pequeños que son de primera infancia, violando el artículo 01 de la Constitución Nacional, puesto que prevalecen los derechos de la comunidad en general por encima de los derechos de un particular en un estado social de derecho.

3- LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, siempre y cuando NO vulnere o afecte negativamente los derechos de terceros: Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para auto determinarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC-481/98).

“Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de los estudios, de allí no debe colegirse que el centro docente está obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden dispuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la Institución en que se forma, representa un abuso de derecho en cuanto causa perjuicio a la comunidad educativa e impide al plantel los fines que le son propios”. (ST 519 DE 1992).

La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un malentendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad.”.

"La disciplina, que es indispensable en toda organización social para asegurar el logro de sus fines dentro de un orden mínimo, resulta inherente a la educación, en cuanto hace parte insustituible de la formación del individuo. Pretender que, por una errónea concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las instituciones educativas renuncien a exigir de sus alumnos comportamientos acordes con un régimen disciplinario al que están obligados desde su ingreso, equivale a contrariar los objetivos propios de la función formativa que cumple la educación". (Sentencia 037 de 1995).

“En los sistemas escolares, la responsabilidad es compartida con la familia, la entidad educacional, la sociedad y el estado, encargado de diseñar las políticas de cobertura, eficiencia calidad y pertenencia en la educación. Con todo al mismo tiempo, la jurisprudencia consolidada de la corte en esta materia ha sido enfática en establecer que la educación es un derecho deber, por cuanto implica no solo la existencia de beneficios y facultades a favor de los educandos, sino también el cumplimiento de obligaciones por parte de ellos y de sus familias” Sentencia T-492-2010-Educación como derecho deber.

Los manuales de convivencia consagran derechos y obligaciones para los estudiantes por lo que son cartas de navegación que deben servir de guía ante la existencia de algún conflicto de cualquier índole. La corte ha señalado que el reglamento es la base orientadora de la filosofía del colegio. En la sentencia T-694-2002, la sala novena de revisión al analizar la regla de reservar un cupo educativo por cursos aprobados reconocía que sin este tipo de requisitos no sería posible mantener un nivel de excelencia de disciplina y de convivencia como cometidos principales de la educación. Así, preciso que sus preceptos son de observancia obligatoria para la comunidad académica, los educandos, los profesores y los padres de familia, en cuanto fijan las condiciones para ser efectivo el fin supremo de la cantidad y de la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Sentencia T-240-2018-Ciberacoso.

De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, la educación es un derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes que, a su vez, comporta deberes correlativos de los educandos en relación con el cumplimiento de las obligaciones académicas y la asunción del comportamiento exigido en los manuales de convivencia y en los reglamentos internos de cada institución educativa. Sentencia T-400-2020-Ciber pornografía.